

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

REGLAMENTO INTERNO

CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA



CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA

LLEVADA A CABO EN PIAMONTE – CAUCA

APROBADO EN ASAMBLEA DE CONSEJO COMUNITARIO

CAUCA – COLOMBIA

2025

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

REGLAMENTO INTERNO

CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA

Equipo de la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros:

Shirley Margarita González Barraza – Profesional social

Isabella López Mazuera – Profesional Ambiental

Judy Marcela Rincón Rincón – Profesional geográfico

Francy Conú Mejía- Coordinadora de convenio

José Santos Caicedo – Consultor político

Vladimir Angulo Cuero – Consultor político

Equipo de apoyo:

Luis Evelio Caicedo Anizares- Apoyo social

Karen Zapata- Apoyo a la coordinación

Clara Patricia De la Cruz – Monitoreo y Seguimiento

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS (PCN)

RIGHTS & RESOURCES (RRI)

2025

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	--

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO 1. NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, OBJETIVOS Y DOMICILIO.....	12
ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA	12
ARTÍCULO 2. OBJETO DEL REGLAMENTO INTERNO	13
ARTÍCULO 3. DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO.....	13
ARTÍCULO 4. DEL DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN	14
CAPÍTULO 2. MISIÓN Y VISIÓN	15
ARTÍCULO 5. DE LA MISIÓN	15
ARTÍCULO 6. DE LA VISIÓN	15
CAPÍTULO 3. PRINCIPIOS Y VALORES DEL CONSEJO COMUNITARIO	15
ARTÍCULO 7. DE LA VIDA.....	16
ARTÍCULO 8. AFIRMACIÓN DEL SER.....	16
ARTÍCULO 9. DERECHO A UN ESPACIO PARA SER: DERECHO AL TERRITORIO	16
ARTÍCULO 10. DERECHO AL EJERCICIO DEL SER: AUTONOMÍA, ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS	16
ARTÍCULO 11. DERECHO A UNA VISIÓN PROPIA DE PRESENTE Y FUTURO: CONSTRUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA PROPIA DE FUTURO	17
ARTÍCULO 12. SOLIDARIDAD	17
ARTÍCULO 13. REPARACIÓN HISTÓRICA	17
ARTÍCULO 14. CONVIVENCIA PACÍFICA Y NO VIOLENCIA.....	17
ARTÍCULO 15. DE LA EQUIDAD	18
ARTÍCULO 16. DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	18

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

ARTÍCULO 17. ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, DE GÉNERO, GENERACIONAL Y DE DISCAPACIDAD.....	18
CAPÍTULO 4. DE LOS LÍMITES Y DEFINICIONES	19
ARTÍCULO 18. DE LA PERTENENCIA DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO	19
ARTÍCULO 19. DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES	20
ARTÍCULO 20. DE LAS CLASIFICACIONES	21
BOSQUE DE GUANDAL MIXTO:.....	23
BOSQUE DE MANGLAR	23
RASTROJOS	24
MONTE DE QUEBRANTO:	24
CULTIVOS:	24
CULTURA	24
ARTÍCULO 21. IDENTIDAD	24
ARTÍCULO 22. TERRITORIO	24
PARAGRAFO 1:.....	25
DE LA AUTORIDAD:.....	25
CAPÍTULO 5. DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS.....	26
ARTÍCULO 23. DE LA CONSIDERACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA	26
ARTÍCULO 24. DEL NACIMIENTO Y VINCULO CON EL TERRITORIO	26
ARTÍCULO 25. NUESTROS HEROES NEGROS	27
ARTÍCULO 26. DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS AFRO	27
ARTÍCULO 27. DE LOS SIMBOLOS REPRESENTATIVOS	27

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	--

CAPÍTULO 6. DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN	29
ARTÍCULO 28. DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS	29
ARTÍCULO 29. CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	29
ARTÍCULO 30. DERECHOS	29
ARTÍCULO 31. DEBERES	30
ARTÍCULO 32. SANCIONES	30
ARTÍCULO 33. INHABILIDADES	31
ARTÍCULO 34. APLICACIÓN DE SANCIONES	31
ARTÍCULO 35. ESTRUCTURA DEL CONSEJO COMUNITARIO	31
ARTÍCULO 36. DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO COMUNITARIO	31
ARTÍCULO 37. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL	33
ARTÍCULO 38. DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO	34
ARTÍCULO 39. DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO EN LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO	34
ARTÍCULO 40. DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO	35
ARTÍCULO 41. DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES	37
ARTÍCULO 42. DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL Y SUS FUNCIONES	39
ARTÍCULO 43. DEL SECRETARIADO Y SUS FUNCIONES	40
ARTÍCULO 44. DEL TESORERO	41
ARTÍCULO 45. DEL FISCAL: DEFINICIONES Y FUNCIONES	42
CAPÍTULO 7. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CONSEJO	44

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

ARTÍCULO 46. DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CONSEJO	44
ARTÍCULO 47. DE LAS CONVOCATORIAS Y ELECCIONES	44
ARTÍCULO 48. DE LOS COMITES	45
ARTÍCULO 50 DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	45
ARTÍCULO 51. DEL COMITÉ DE SALUD	46
ARTÍCULO 52. DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS	46
ARTÍCULO 53. DEL COMITÉ DE CULTURA	46
ARTÍCULO 54. DEL COMITÉ DE AMBIENTE Y TERRITORIO	46
CAPÍTULO 8. DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE AUTOPROTECCIÓN	46
ARTÍCULO 55. DE LA JUSTICIA PROPIA	47
ARTÍCULO 56. DE LA GUARDIA CIMARRONA O PALENQUERA	47
ARTÍCULO 57. CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA	48
CAPÍTULO 9 DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.....	49
ARTÍCULO 58. PRINCIPIOS GENERALES	49
ARTÍCULO 59. MARCO NORMATIVO.....	49
ARTÍCULO 60. SUCESIÓN Y COMPRA DE TIERRAS AL CONSEJO COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	49
ARTÍCULO 61. ACTIVIDADES PERMITIDAS	50
ARTÍCULO 62. FUENTES HÍDRICAS.....	50
ARTICULO 63. PROHIBICIONES RELACIONADAS CON EL AGUA	51
ARTÍCULO 64. BOSQUES Y ESPECIES FORESTALES DE IMPORTANCIA.....	52

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

ARTÍCULO 65. BOSQUES AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL	53
ARTÍCULO 66. RESTRICCIONES AL APROVECHAMIENTO FORESTAL	53
ARTÍCULO 67. CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERMITIDAS	53
ARTÍCULO 68. REQUISITOS PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO	54
ARTÍCULO 69. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FORESTALES	55
ARTÍCULO 70. FAUNA SILVESTRE DE VALOR CULTURAL Y ECOLÓGICO	55
ARTICULO 71. TIPOS DE CAZA PERMITIDOS	56
ARTICULO 72. SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SOBRE FAUNA	56
ARTÍCULO 73. SUELOS AGRÍCOLAS Y ZONAS DE PRODUCCIÓN	56
ARTICULO 74. PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA	57
ARTICULO 75. PRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO SOSTENIBLE	57
ARTICULO 76. RECONOCIMIENTO DE SABERES E INNOVACIONES	57
ARTICULO 77. ACTIVIDADES PECUARIAS SOSTENIBLES	57
ARTICULO 78. FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ANCESTRALES	57
ARTICULO 79. SEMILLAS NATIVAS Y TRADICIONALES	57
ARTICULO 80. CICLOS PRODUCTIVOS	58
ARTICULO 81. PROHIBICIONES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	58
ARTICULO 82. POLÍTICAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE CULTURAL	58
ARTICULO 83. MODELO DE DESARROLLO PROPIO	58

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

ARTICULO 84. PROPIEDAD SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	58
ARTÍCULO 85. PLANTAS MEDICINALES Y PRODUCTOS NO MADERABLES DEL BOSQUE	59
ARTÍCULO 86. PRÁCTICAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN	59
ARTÍCULO 87. DEL APROVECHAMIENTO MINERO	60
ARTÍCULO 88. ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO Y USO RESTRINGIDO	60
ARTÍCULO 89. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA Y RECONOCIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA	61
ARTÍCULO 90. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	62
ARTICULO 91. UBICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO	62
ARTICULO 92. RESTRICCIONES Y USOS PROHIBIDOS EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO.	62
ARTÍCULO 93. DE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS	63
ARTÍCULO 94. SANCIONES GENERALES DE LAS NORMAS AMBIENTALES.....	64
CAPÍTULO 10 DEL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE.....	65
ARTÍCULO 95. ETNOEDUCACIÓN	65
ARTÍCULO 96. DERECHOS HUMANOS	65
ARTÍCULO 97. DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCION EN LAS FAMILIAS	66
ARTÍCULO 98. DE LAS EMPRESAS FORÁNEAS	66
ARTÍCULO 99. TURNOS Y JORNADAS DE TRABAJO	67
ARTÍCULO 100. SITUACIONES DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO	67
ARTÍCULO 101. INCLUSIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD ...	67

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

ARTÍCULO 102. COMUNIDAD LGBTIQ+	67
CAPÍTULO 11. DISPOSICIONES FINALES	68
ARTÍCULO 103. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	68
ARTÍCULO 104. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	68
ARTÍCULO 105. SOCIALIZACIÓN	68
ARTÍCULO 106. VIGENCIA	68
ARTÍCULO 107. RATIFICACIÓN	68
ARTÍCULO 108. APROBACIÓN	68

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	 20 años de existencia
---	--	---

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia de 1991 dio paso a la expedición de la Ley 70 de 1993¹, cuyo propósito es el reconocimiento de las Comunidades Negras, sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva y el establecimiento de mecanismos para la protección de su identidad cultural.

Con el fin de reglamentar la Ley 70, se inicia el Capítulo III, promulgándose así el Decreto 1745 de 1995². Este decreto establece pautas organizativas que permiten a las comunidades administrar su territorio mediante los Consejos Comunitarios, facilitando el acceso a la titulación colectiva de tierras y otras acciones que garantizan la administración efectiva de los derechos reconocidos y los que están por reconocer.

En este contexto, el Reglamento Interno para el control social, la administración, el uso y el manejo de los recursos naturales del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza se constituye como una herramienta operativa y jurídico-comunitaria. Este reglamento permite a los miembros del Consejo Comunitario ejercer justicia propia, aplicar normas, establecer prohibiciones y sanciones, con el fin de garantizar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, la gobernabilidad, el control social y la sana convivencia en el territorio.

Este documento se presenta como un apoyo en el camino hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas internas e instrumentos de acción, monitoreo, conciliación, resolución de conflictos, evaluación y prevención de situaciones adversas que puedan desequilibrar el territorio. Todo esto se fundamenta en la cosmovisión y ancestralidad cultural, y coloca la dignidad y la igualdad de las personas afrodescendientes en el centro de su enfoque.

Este reglamento es producto de un proceso participativo que incluye socializaciones, reuniones, conversatorios, concertaciones y acuerdos entre las personas reconocidas como negras o afrocolombianas de las veredas El Remanso, Playa Rica, Puerto Miranda,

¹ COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, sobre el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras sobre tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. Bogotá, D. C.: Diario Oficial No. 41.013, 27 de agosto de 1993. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7388>.

² COLOMBIA. Presidencia de la República. *Decreto 1745 de 1995*. Bogotá, D. C.: Diario Oficial No. 41.980, 1995, art. 4. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7389>.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

Villa Lozada, Delicias, Libertad, Perlas del municipio de Piamonte, en el departamento del Cauca. Estas veredas mantienen una relación estrecha campo-poblado, en el marco del proceso de reivindicación de los derechos de las Comunidades Negras y el fortalecimiento organizativo impulsado por los habitantes negros del municipio de Piamonte, que hoy se han constituido como el Consejo Comunitario Nueva Esperanza.

La construcción del Reglamento Interno forma parte esencial de la estructura organizativa del Consejo y constituye una expresión de su derecho propio, en concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 1384 de 2023, que reconoce el Reglamento Interno comunitario conjunto de normas expedidas por el Consejo Comunitario como autoridad de administración interna, étnica en el territorio, para velar por la conservación, el uso, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de los territorios colectivos y que constituyen la expresión del derecho propio de las comunidades, sin que se consideren funciones de Autoridad Ambiental.

Este Reglamento Interno fue construido por el Consejo Comunitario con el acompañamiento de aliados estratégicos como el Proceso de Comunidades Negras (PCN), Rights and Resources Initiative (RRI), en el marco de la Alianza para los Pueblos, la Naturaleza, y el Clima en los Andes tropicales.

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA

La Ley 70 de 1993 y el artículo 3º del Decreto 1745 de 1995 establecen que una "Comunidad Negra" puede constituirse como "Consejo Comunitario", el cual, como persona jurídica, ejerce la máxima autoridad en la administración interna de las tierras de las Comunidades Negras. Esto se realiza de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, así como con lo dispuesto en el presente Reglamento.

La formulación de este Reglamento Interno se basa en el marco legal establecido por la Constitución Nacional de Colombia de 1991, la Ley 70 de 1993, la Ley 685 de 2001, y sus respectivos decretos reglamentarios, entre ellos: Decreto 1745 de 1995, 2248 de 1995, 2253 de 1998, 3770 de 2008, Decreto 4635 de 2011, 1066 de 2015, 1384 de 2023, 1896 de 2023, y el Decreto 0128 de 2024.

CAPÍTULO 1. NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, OBJETIVOS Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA

La organización se denomina “Consejo Comunitario Nueva Esperanza”, en reconocimiento a la identidad colectiva, la historia y las trayectorias de vida de las personas que habitan el territorio colectivo. Su naturaleza jurídica es la de una entidad de derecho comunitario, sin ánimo de lucro, constituida conforme a lo establecido en el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991, y el Decreto Reglamentario 1745 de 1995 y demás disposiciones que reglamentan los derechos colectivos de las Comunidades Negras en Colombia.

De acuerdo con el Artículo 3 del Decreto 1745 de 1995, una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.

Asimismo, conforme al Artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 1384 de 2023, el presente Reglamento Interno constituye el instrumento normativo mediante el cual el Consejo Comunitario Nueva Esperanza como autoridad de administración interna y étnica en el territorio, regula, de manera autónoma y conforme a su cosmovisión, la conservación, el uso, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales dentro del territorio colectivo y que constituye la expresión del derecho propio de la comunidad.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza se define como una organización, pluralista, con proyección étnica y sociocultural, que promueve la participación activa de la comunidad, el dialogo intercultural, la negociación y la garantía de derechos mediante la consulta previa, libre e informada y la defensa del territorio como espacio de vida colectiva.

Este Consejo reconoce los títulos colectivos y ancestrales como base legítima de su autoridad territorial, y se regirá por el presente Reglamento Interno, la Constitución Política, las leyes y decretos reglamentarios vigentes, así como por los mandatos colectivos del Consejo Comunitario y otras normas jurídicas interseccionales y cualquier normativa futura que modifique o expida disposiciones relacionadas.

El Consejo Comunitario, en ejercicio de su autoridad actuará sin distinción de culto, pensamiento político, identidad cultural, pertenecía étnica o condición social.

ARTÍCULO 2. OBJETO DEL REGLAMENTO INTERNO

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza es una organización étnica de primer nivel dentro de los pueblos afrodescendientes del municipio de Piamonte. Su objetivo principal es promover la conservación, el uso responsable y el manejo sostenible de los recursos naturales y culturales de la nación, así como la riqueza, bienes y servicios socioambientales del territorio ancestral. Con una visión bio-regional y eco-nacional, busca el bienestar de las generaciones presentes y futuras, fortaleciendo capacidades, promoviendo la organización social, y fomentando la creación y consolidación de alianzas estratégicas, identidades y ciudadanía. Además, promueve el respeto por los derechos humanos, la convivencia pacífica y la tolerancia, con el fin de alcanzar el etnodesarrollo desde la perspectiva de las comunidades étnicas.

ARTÍCULO 3. DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO

El objetivo general del Consejo Comunitario

Nueva Esperanza es establecer los mecanismos, normas y procedimientos necesarios como instrumentos de protección jurídica para el ejercicio de la autonomía y el control social en el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esto incluye los recursos forestales, la fauna silvestre, la producción agropecuaria, la ictiofauna, las áreas de reserva, quebradas, dentro de su jurisdicción, que abarca las veredas El Remanso, Playa Rica, Puerto Miranda, Villa Lozada, Delicias, Libertad y Perla en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca. Para alcanzar este objetivo, y con el fin de ejercer su autoridad étnica y territorial, así como su facultad de administración interna, de conformidad con los principios del derecho propio y lo establecido en el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023, se busca:

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

- a) Establecer e implementar normas de regulación y control social para el uso, protección y conservación de los recursos naturales y bienes comunes, en coherencia con el derecho propio y los principios de sostenibilidad ambiental.
- b) Reafirmar la cultura del Pueblo Negro, promoviendo el respeto por la naturaleza y garantizando que los recursos naturales del territorio colectivo puedan ser utilizados de manera equitativa por las presentes y futuras generaciones.
- c) Defender los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un ambiente sano y el derecho absoluto sobre los recursos naturales como patrimonio exclusivo e inalienable de los integrantes del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
- d) Articularse con otras dinámicas organizativas en la defensa de los derechos colectivos del pueblo afrodescendiente, tanto a nivel nacional, como internacional.
- e) Promover el uso y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, conforme a las prácticas tradicionales y a los principios de conservación comunitaria.
- f) Fomentar la participación activa de la comunidad en la planificación, implementación y seguimiento de planes y programas de manejo ambiental, ordenamiento y manejo ambiental, ordenamiento del territorio, así como de etnodesarrollo.
- g) Promover políticas de fortalecimiento organizativo, social, económico, cultural y étnico-territorial, con enfoque diferencial, de género y generacional.
- h) Impulsar la investigación y sistematización de saberes locales sobre el poblamiento, la historia, los valores culturales y la relación con el territorio.
- i) Promover acciones educativas, formativas y de liderazgo con jóvenes, para fortalecer su identidad étnica, sus capacidades organizativas, conocer su propia historia y la construcción de sus proyectos de vida.
- j) Promover y aplicar políticas comunitarias de prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia basada en género, con énfasis en la protección integral de las mujeres del territorio colectivo.

ARTICULO 4. DEL DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza, está ubicado en el departamento del Cauca, en el municipio de Piamonte en las veredas: El remanso, Playa Rica, Puerto Miranda, Villa Lozada, Perlas, Delicias, Libertad. El Consejo Comunitario Nueva Esperanza estableció su domicilio en Corregimiento El Remanso, donde se encuentra su sede administrativa y lugar de funcionamiento ordinario de sus órganos de gobierno.

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

CAPÍTULO 2. MISIÓN Y VISIÓN

ARTÍCULO 5. DE LA MISIÓN

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza busca garantizar el ejercicio pleno de la autonomía territorial, el fortalecimiento de la identidad cultural y la defensa de los derechos colectivos de sus miembros, a través de la implementación de este Reglamento Interno. Promoveremos la gestión responsable y sostenible de nuestros recursos naturales y territorios ancestrales, así como el respeto por los principios de justicia, equidad y convivencia pacífica. Este reglamento tiene como propósito regular las relaciones y acciones dentro de la comunidad, asegurando el ejercicio de la autonomía en la toma de decisiones, la participación activa de sus integrantes y el respeto mutuo, con el fin de proteger y promover el bienestar social, económico, cultural y ambiental de las Comunidades Negras, tanto en el presente como para las generaciones siguientes.

ARTÍCULO 6. DE LA VISIÓN

Ser un Consejo Comunitario referente en la promoción y protección de los derechos colectivos y la autonomía de las Comunidades Negras, consolidando un modelo de gobernanza participativa, equitativa y sostenible. Aspiramos a ser un espacio de unidad y fortalecimiento para nuestros pueblos, en el cual la soberanía alimentaria, el respeto por la naturaleza y el uso responsable de los recursos se integran de manera armónica. Buscamos promover la construcción de paz desde el corazón de nuestras comunidades, fortaleciendo los sistemas de producción agrícola y pesquera, y garantizando el acceso a una alimentación sana y suficiente para nuestras familias. A través de este Reglamento Interno, aspiramos a construir un futuro de desarrollo integral, inclusivo y sustentable, en el que las futuras generaciones disfruten de un territorio próspero, justo y respetuoso de los derechos humanos, consolidando nuestra presencia y liderazgo en el ámbito local, regional y nacional.

CAPÍTULO 3. PRINCIPIOS Y VALORES DEL CONSEJO COMUNITARIO

Los principios organizativos que orientan este Reglamento Interno se fundamentan en la apuesta política de vida trazada por el Pueblo Negro en Colombia, la cual se basa en una relación armónica con el territorio, la defensa de las formas propias de vida y la construcción de un legado colectivo para las futuras generaciones. En coherencia con los principios del Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Comunitario Nueva Esperanza reafirma los siguientes:

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

ARTÍCULO 7. DE LA VIDA

Los habitantes del territorio ancestral de las Comunidades Negras del Consejo Comunitario Nueva Esperanza creemos en que la vida es el principio sagrado que sustenta la existencia del Pueblo Negro. Defendemos este derecho ante todas las adversidades, ya que nuestras comunidades nacieron en épocas de violencia derivadas del conflicto armado, y anhelamos que las futuras generaciones puedan preservar nuestras prácticas y saberes ancestrales. En este sentido, ninguna actividad podrá anteponerse al respeto por la vida, el medio ambiente ni a la gobernabilidad de la comunidad del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 8. AFIRMACIÓN DEL SER

El derecho a ser negros, a ser Pueblo Negro, es fundamental para los habitantes del Territorio Ancestral Colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, nos afirmamos como un pueblo afrodescendiente con pensamiento e identidad propia, que a lo largo de los años ha habitado, conservado, administrado y aprovechado estas tierras mediante el uso de herramientas tradicionales y prácticas ancestrales heredadas de generación en generación. Nuestro conocimiento de los ciclos lunares y otras tradiciones nos permite aprovechar los recursos de manera sostenible para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Enraizados en la sabiduría africana, nuestras creencias, rituales y la medicina tradicional han sido fundamentales para nuestra resistencia cultural y espiritual. Nos afirmamos en nuestra lucha por preservar los mitos, leyendas, oralidad, medicina tradicional y relatos que nos vinculan a nuestros ancestros y nuestra lucha por la autodeterminación.

ARTÍCULO 9. DERECHO A UN ESPACIO PARA SER: DERECHO AL TERRITORIO

El desarrollo de nuestra visión cultural requiere, como espacio vital, nuestro territorio. No podremos ser como pueblo si no contamos con el espacio adecuado para vivir de acuerdo con nuestras creencias y modo de vida. Entendemos el territorio como un hábitat, el espacio donde los hombres y mujeres negros desarrollan su ser en armonía con la naturaleza. Este principio reafirma nuestro derecho a un territorio que nos permita vivir de acuerdo con nuestras tradiciones, valores y lógicas propias, en un entorno de respeto por la diversidad étnica y la equidad. Por ello, rechazamos toda forma de despojo, explotación irracional de los recursos o intervención que desconozca nuestra autoridad étnico-territorial.

ARTÍCULO 10. DERECHO AL EJERCICIO DEL SER: AUTONOMÍA, ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS

La autonomía como Pueblo Negro se entiende en relación con la sociedad dominante, los partidos políticos, los movimientos sociales y otros grupos étnicos, partiendo de nuestra lógica cultural. Internamente, somos autónomos en lo político, y nuestra aspiración es lograr una autonomía plena frente al Estado Colombiano. Esta autonomía implica nuestra capacidad política, económica, cultural y social para decidir libremente sobre nuestro

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

destino y el desarrollo desde nuestra identidad étnica. Ejercemos el control social y ambiental de nuestro territorio, garantizando la planificación, ordenación y regulación de los recursos naturales, servicios y bienes socioculturales, los cuales son el pilar fundamental de todas las actividades de los miembros del Consejo Comunitario. En cumplimiento del Decreto 1384 de 2023, el Consejo Comunitario reafirma su derecho a participar activamente en la toma de decisiones que le afecten, exigiendo el respeto a la Consulta Previa, Libre e Informada, a sus sistemas normativos propios, y al enfoque diferencial étnico, generacional y de género. Las autoridades tradicionales garantizarán la representación efectiva y el ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de las Comunidades Negras, con énfasis en la participación activa de mujeres, jóvenes, mayores y mayores en todos los espacios de planificación, deliberación y control.

ARTÍCULO 11. DERECHO A UNA VISIÓN PROPIA DE PRESENTE Y FUTURO: CONSTRUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA PROPIA DE FUTURO

El objetivo es construir una visión de desarrollo ecológico, económico, social y político basada en nuestra visión cultural y nuestros sistemas tradicionales de producción y organización social. A lo largo de la historia, la sociedad dominante ha impuesto una visión de desarrollo ajena a nuestras necesidades y valores, lo que ha llevado a la destrucción de nuestra cultura. Por ello, buscamos forjar un futuro que respete y preserve nuestra identidad y cosmovisión.

ARTÍCULO 12. SOLIDARIDAD

Reconocemos que nuestra lucha por los derechos étnico-territoriales hace parte de una causa global por la justicia social y ambiental. En este sentido, nos solidarizamos con otros pueblos oprimidos, Comunidades Negras y sectores sociales que luchan por la dignidad, la igualdad y la defensa de la vida. Desde nuestras particularidades, aportamos a la construcción de un mundo más justo.

ARTÍCULO 13. REPARACIÓN HISTÓRICA

Como pueblos víctimas de la esclavización y del racismo estructural, reivindicamos nuestro derecho a una reparación integral. Esta debe incluir el reconocimiento del crimen de lesa humanidad que fue la trata esclavista, sus impactos históricos y actuales, y las afectaciones derivadas del conflicto armado en Colombia. La reparación es también espiritual, territorial y cultural, y constituye una deuda del Estado con el Pueblo Negro.

ARTÍCULO 14. CONVIVENCIA PACÍFICA Y NO VIOLENCIA

Exaltamos la voluntad de nuestros ancestros de resolver sus conflictos de manera dialogada y conciliadora, un principio que heredamos y ponemos en práctica para avanzar en armonía espiritual, emocional, física y social. La convivencia pacífica será promovida por los moradores y autoridades propias, quienes actuarán como mediadores, con el apoyo de

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

los mayores. Reafirmamos nuestro compromiso con la no violencia como principio fundamental, negándonos a ser parte del conflicto armado del país. Como dignos herederos de nuestros ancestros, somos una comunidad pacífica, que resiste el desarraigo cultural y defiende su territorio ancestral, ejerciendo una soberanía alimentaria autónoma y rechazando cualquier conflicto. Rechazamos toda forma de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la armonía y la defensa del territorio como base para la convivencia.

ARTÍCULO 15. DE LA EQUITAD

La equidad es un principio transversal en nuestra vida comunitaria. Implica el acceso igualitario a las oportunidades en educación, salud, vivienda, transporte, empleo y otros servicios. En el Consejo Comunitario, se busca asegurar que los recursos destinados a la inversión social, producción y desarrollo sean distribuidos de manera equitativa, teniendo en cuenta las necesidades, aspiraciones y características de cada comunidad. Las autoridades tradicionales garantizarán que este principio de equidad sea respetado en todas las decisiones y acciones, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la comunidad y sector poblacional, en especial mujeres, jóvenes y mayores y mayores.

ARTÍCULO 16. DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

El desarrollo económico y social se regirá siempre por el criterio de producción limpia y compatible con la vocación ambiental y cultural de nuestro territorio. Las normas aplicadas deberán priorizar la seguridad alimentaria, protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la biodiversidad, impulsando un desarrollo sostenible que respete nuestras prácticas tradicionales y promueva el bienestar colectivo y la economía comunitaria, desde nuestras propias formas de organización y producción.

ARTÍCULO 17. ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, DE GÉNERO, GENERACIONAL Y DE DISCAPACIDAD

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza reconoce y promueve la diversidad interna de su pueblo, asegurando el respeto, la visibilización y la participación activa de las mujeres, las y los jóvenes, las mayores y mayores, y las personas con discapacidad. Este principio se fundamenta en una perspectiva interseccional que entiende cómo se entrecruzan múltiples formas de discriminación y exclusión que afectan de manera diferenciada a los miembros de la comunidad negra. Las mujeres negras son reconocidas como sujetas políticas, con derecho a participar de forma equitativa y plena en todas las decisiones organizativas, territoriales, sociales y comunitarias, así como a ejercer su liderazgo con autonomía, desde sus saberes, espiritualidades y aportes históricos a la resistencia colectiva. Las juventudes afrodescendientes son actores fundamentales para el sostenimiento del proceso organizativo, por lo que se promoverán espacios de formación, participación e incidencia para su liderazgo territorial y político. Se reconoce, además, el saber y la guía espiritual de las mayores y mayores como base del gobierno propio. Así mismo, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir con dignidad, ejercer su ciudadanía plena, acceder

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

de forma equitativa a los recursos y participar activamente en la vida organizativa, garantizando condiciones de accesibilidad física, comunicativa y actitudinal en todos los espacios del Consejo Comunitario.

CAPÍTULO 4. DE LOS LÍMITES Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 18. DE LA PERTENENCIA DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO

La Alcaldía Municipal del Municipio de Piamonte ha reconocido los límites político administrativo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.

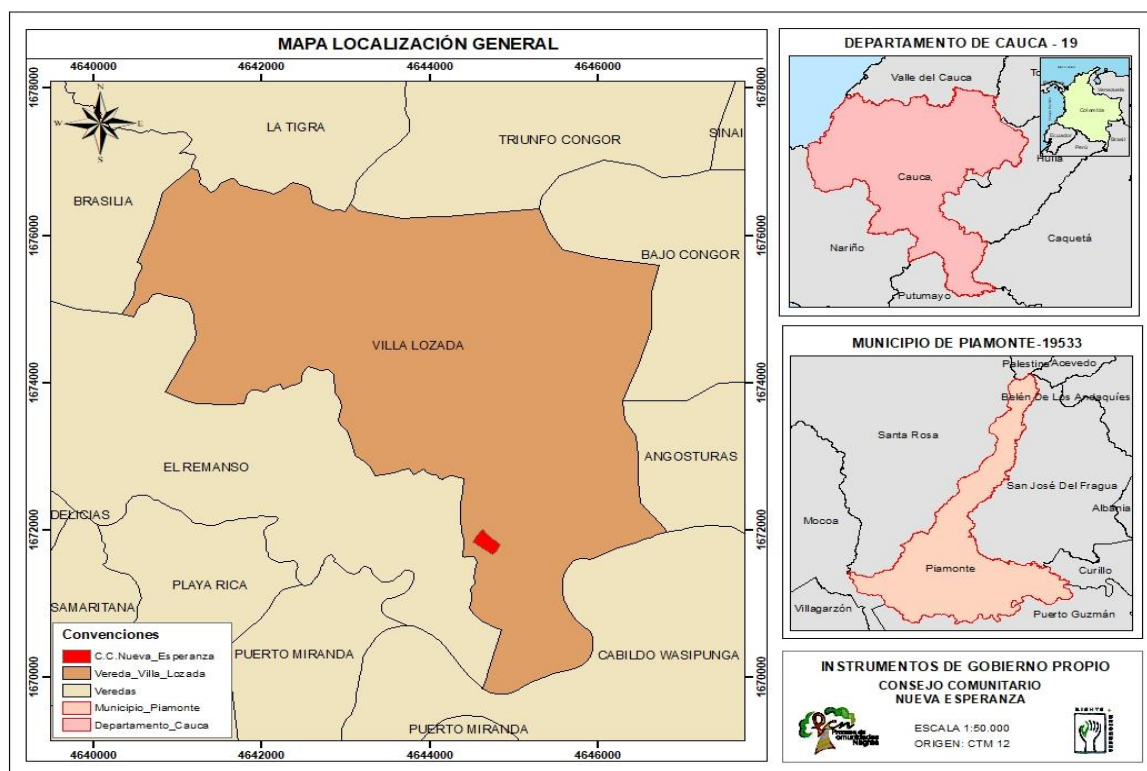
El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nueva Esperanza, se encuentra en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca, Colombia, estableciéndose en las veredas El Remanso, Playa Rica, Puerto Miranda, Villa Lozada, Delicias, Libertad y Perla. La presencia constante de la comunidad en estas tierras ancestrales ha resultado crucial para mantener vivas y en auge sus prácticas productivas tradicionales, centradas principalmente en la agricultura y la pesca.

Cultivada a lo largo de generaciones, la agricultura representa un eje central tanto para la economía como para la cultura de la comunidad. Los tiempos de siembra y recolección definen el pulso de la vida colectiva, estrechando los vínculos de ayuda mutua y colaboración. De igual manera, la pesca en el Río Caquetá constituye otra práctica ancestral de suma importancia. El saber transmitido oralmente sobre los ciclos del río, su fauna y los métodos de pesca garantiza una fuente primordial de sustento y preserva una tradición de miles de años que es parte esencial de su identidad cultural.

El territorio ancestral del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nueva Esperanza, formalmente reconocido a través de la titulación otorgada por la Agencia Nacional de Tierras en diciembre de 2024, abarca una extensión de 5.37 hectáreas. La gestión y el uso actual de esta tierra titulada se orientan decididamente hacia la conservación ambiental, reflejando una profunda conciencia de la importancia de preservar el equilibrio ecológico.

En este sentido, se prioriza un modelo de aprovechamiento forestal sostenible, que busca la utilización responsable de los recursos maderables y no maderables del bosque, garantizando su regeneración y evitando la deforestación indiscriminada. Adicionalmente se realizan cultivos de plátano, yuca, caña, limón, cacao, chontaduro y Bore, la selección de estos cultivos responde a las condiciones agroecológicas de la región y al conocimiento tradicional de la comunidad sobre las plantas que mejor se adaptan al territorio, asegurando una producción sostenible y en armonía con el medio ambiente.

Mapa 1. Localización general Consejo Comunitario Nueva Esperanza



Fuente: Equipo técnico Instrumentos de Gobierno Propio IGP -PCN. 2025³

ARTÍCULO 19. DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza de Piamonte – Cauca, reconoce a todos los habitantes que se auto reconocen como parte del Pueblo Negro de las veredas El remanso, Playa Rica, Puerto Miranda, Villa Lozada, Delicias, Libertad y Perla como parte del Consejo Comunitario con derechos y responsabilidades; y para sus efectos gozarán de todos los derechos culturales, económicos, políticos, sociales y territoriales de la comunidad afrodescendiente.

³ Nota1: La georreferenciación que se encuentra en el Mapa 1, es una localización definitiva, obtenida del proceso de titulación desarrollado en la Agencia Nacional de Tierras, en diciembre del año 2024.

Nota 2: aunque los miembros del Consejo Comunitario están geográficamente ubicados en la Vereda Villa Lozada, ellos se identifican y se auto perciben espacialmente en la vereda EL remanso.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

que integran el territorio ancestral del Consejo. Dichas personas, al estar inscritas en el Libro de Registro del Censo del Consejo Comunitario, adquieren derechos y responsabilidades dentro de la estructura organizativa, política y cultural del Consejo. Para sus efectos gozarán de todos los derechos culturales, económicos, políticos, sociales y territoriales de la comunidad afrodescendiente conforme al marco del derecho propio.

Parágrafo 1. Se reconoce a cada una de las personas y troncos familiares afrodescendientes que residan en el territorio, así como a las personas nativas que, por razones de salud, educación, trabajo, migración o desplazamiento forzado, hayan tenido que salir temporalmente de las comunidades a otras localidades fuera del territorio, éstos seguirán afirmando sus derechos étnicos, siempre que:

- Estén debidamente inscritas en el Libro de Registro del Censo del Consejo Comunitario
- Mantengan una relación directa o indirecta con su territorio, sus troncos familiares y procesos organizativos.

Parágrafo 2. Los descendientes de los miembros del Consejo Comunitario que no viven dentro de la comunidad o se encuentran inscritos en otro Consejo Comunitario, conservarán sus derechos sobre la tierra, sin embargo, no tendrán derecho a los beneficios sociales, económicos o políticos derivados de los programas colectivos gestionados por el Consejo Comunitario, salvo que su situación sea reconsiderada mediante los mecanismos propios de la comunidad del Consejo y se entiende que regirá la normatividad del Consejo, aun estando inscritos.

ARTÍCULO 20. DE LAS CLASIFICACIONES

Para efectos del presente Reglamento Interno y con el fin de garantizar una adecuada comprensión de las particularidades identitarias, culturales y territoriales dentro del Consejo Comunitario Nueva Esperanza , se reconocen las siguientes clasificaciones, en concordancia con el principio de autodeterminación del Pueblo Negro:

COMUNIDAD NEGRA: En concordancia con el numeral 5 del artículo 2 la Ley 70 de 1993, se define que: “Comunidad Negra” es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

AFROCOLOMBIANO: Son personas que presentan una ascendencia africana reconocida y que comparten elementos culturales, históricos y sociales que les otorgan singularidad como grupo humano y forman parte del Pueblo Negro.

NATIVO: Se denomina nativo a la persona de la Comunidad o grupo étnico negro ancestralmente establecido, que pertenece al tronco familiar de las personas fundadoras

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993 y gozará de todos los derechos étnicos, económicos, culturales, territoriales, políticos, etc., y del resto de la nacionalidad colombiana.

COLONO: Se denomina colono a la persona o familia afrodescendiente proveniente de otros territorios distintos al del Consejo Comunitario. Sólo le serán reconocidos derechos territoriales colectivos después de vivir permanentemente en el territorio por más de diez (5) años, haber adoptado prácticas culturales, que es evidenciada en las expresiones folklóricas, danciería, percusión, gastronomía, cosmogonía y haber establecido una relación armónica con el territorio, la cual será evaluada por sus expresiones tradicionales, practicas productivas, por la participación en las formas organizativas ancestrales como el cambio de mano, las mingas y por su relación sostenible con el medio natural y cultural. Sin embargo, el colono no tendrá derecho de hacer parte de la Junta o representar cargos dentro de esta en el Consejo Comunitario. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio, caso contrario podrá ser separado de la comunidad.

Parágrafo 1. En los casos de establecer un vínculo afectivo marital y formar una familia con un nativo; el colono seguirá formando parte de este articulado, hasta cumplir con los requisitos expuestos en este Reglamento Interno, pero sus descendientes serán categorizados inmediatamente como nativos, por la herencia cultural afrodescendiente y territorial que le corresponde como miembro nativo del Consejo Comunitario.

FORÁNEO: Se denomina foráneo, a la persona o familias provenientes de otra tierra y cultura distinta a la afrocolombiana, que haya permanecido en el territorio por más de cinco (05) años. Para efectos del presente, éste no pasará a gozar de los derechos culturales, ni territoriales a que tienen derechos las propias Comunidades Negras, aun permaneciendo en el territorio muchos años.

Parágrafo 1. Si un foráneo establece vínculo directo o indirecto con una familia nativa del Consejo Comunitario, es decir, establece vínculo afectivo marital y forma una familia, no le da derecho a gozar de los derechos culturales, étnicos o territoriales de la población afrodescendiente del Consejo. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio y sus autoridades; en caso de incumplimiento, podrá ser separado del territorio y la comunidad por decisión del Consejo Comunitario.

VISITANTE: Se denomina visitante, a toda persona ajena al territorio que por motivos comerciales, institucionales, turísticos o de parentesco, lleguen al territorio y para efectos de la presente reglamentación, no gozarán de los derechos culturales, económicos y sociales a que tienen derecho las comunidades del Consejo Comunitario. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio y sus autoridades; en caso de incumplimiento, podrá ser separado del territorio y la comunidad por decisión del Consejo Comunitario.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

RECURSOS FORESTALES: Es la madera, Los productos y sus productos del bosque, monte o selva.

APROVECHAMIENTO FORESTAL: Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación primaria.

APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO: Que efectúa exclusivamente la comunidad para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se pueda comercializar sus productos.

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE: Uso racional de los recursos maderables y no maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso.

FAUNA SILVESTRE: Son los animales terrestres, reptiles, aves, que habitan en determinados ambientes del territorio.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: Son las actividades agrícolas (cultivos) la cría de especies menores (aves de corral y cerdos).

ICTIOFAUNA: Animales del río (Peces, camarones, tortuga, Tulisio entre otros)

ÁREAS DE RESERVA: Son las extensiones de tierra, quebradas y lagunas definidas y acordadas por las comunidades del Consejo Comunitario Los manglares de uso restringido, para los animales, especies vegetales, peces se reproduzcan sin el acoso y aprovechamiento de los habitantes.

BOSQUE NATURAL: Bosque que han evolucionado y se han renovado naturalmente a partir de organismos que ya estaban en su lugar, sin intervención directa o significativa del hombre.

BOSQUE GUANDAL: Es una asociación un vegetal tolerante de agua que se encuentran en tierras bajas y pantanosas con suelos constituidos de materia orgánica en descomposición y depósitos de sedimentos realizados por los rebosamientos de las corrientes de agua dulce, represamiento de ríos y quebradas.

BOSQUE DE GUANDAL MIXTO: Son mezclas de complejos asociativos que bosque de sajo, cuangare, naidí, nato y otras asociaciones.

BOSQUE DE MANGLAR: Son lugares donde se reproducen y crecen muchas especies vegetales típicas (mangle blanco, rojo, injerto, piñuelo, pela ojo) y recursos hidrobiológicos (Piangua, camarón, peces, almeja, piacuil) crustáceos y otras formas de vida, que el hombre aprovecha para su sustento.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

RASTROJOS: Es la parte del monte que ha sido fuertemente intervenida por los aprovechamientos madereros y que posteriormente serán empleadas en agricultura.

MONTE DE QUEBRANTO: Son las áreas donde la gente está aprovechando la madera, realiza la actividad de cacería y recolecta algunos productos no maderables. Se considera también a todas las áreas que se están regenerando por procesos naturales.

CULTIVOS: Son todas las áreas donde se desarrolla la agricultura de manera permanente.

CULTURA: Son las costumbres y tradiciones que nos identifican Como Pueblo Negro.

PRÁCTICAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN: Se refiere al conjunto de actividades de producción (caza, pesca, agricultura, minería, extracción forestal y recolección de productos naturales) desarrollados por el Pueblo Negro, en armonía con la naturaleza, como estrategias de vida, que reposen la memoria de las Comunidades Negras y que sea y se está transmitiendo de generación en generación.

ARTÍCULO 21. IDENTIDAD

Vivencias y costumbres propias del pueblo afrocolombiano, que a su vez nos diferencian de otras etnias.

TERRITORIO COLECTIVO: Es el espacio en donde las Comunidades Negras recrean la vida, es uno de los elementos relevantes dentro del proceso de afirmación de la identidad cultural, sentido de pertenencia y sostenibilidad. Este no solo se constituye en una condición para lograr el desarrollo, sino también un hecho imprescindible del reconocimiento de derechos fundamentales que coadyuvan a la construcción de la nacionalidad.

ARTÍCULO 22. TERRITORIO

El territorio es algo más que la tierra donde se cultiva. Es más bien, un espacio de vida donde se construye y se reconstruye la cultura y donde se crean tradiciones en convivencia con los seres humanos y entre estos con la naturaleza. Es en realidad un espacio para el ser. Por ello, el territorio es sagrado, ya que, en él, Se encuentra los antepasados en forma de memoria colectiva dictando las pautas del comportamiento social a través de los mitos y leyendas.

DUEÑOS DEL TERRITORIO: De conformidad con la ley 7093 incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, se le reconoció a las comunidades el derecho a la propiedad colectiva.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan.

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

PLAN DE MANEJO FORESTAL: Es la planificación De los sistemas y labores de transformación a aplicar en el bosque sujeto a aprovechamiento, Con el objeto de asegurar su sostenibilidad.

PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL: Es la planificación Dónde los sistemas, métodos y equipos a utilizar en la cosecha del bosque y extracción De los productos, presentado por el interesado en realizar aprovechamientos únicos y persistentes.

PRODUCTOS FORESTALES DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA: Son los productos obtenidos directamente a partir de las trozas tales como: bloques, tablonos, tablonos, tablas, además, de Chapas y astillas, entre otros.

UNIDAD DE MANEJO FORESTAL: Área o región cuyas condiciones físicas, biológicas, ecológicas y sociales guardan cierta similitud para fines de manejo forestales sustentable y conservación de los recursos naturales.

ARREGLO: Conciliación o acuerdo entre las partes en conflicto. el Consejo Comunitario Nueva Esperanza, reconocerá las prácticas culturales ancestrales, en el proceso de construcción de identidad mediante la conservación y rescate de los códigos, símbolos y valores culturales propios de la etnia. Impulsara el rescate De valoración de las prácticas tradicionales ancestrales de la producción agropecuaria y forestal ambiental, en el uso de las plantas medicinales

PARAGRAFO 1: el Consejo comunitario deberá abrir espacios de capacitación a su comunidad, especialmente a las nuevas generaciones en la cultura ancestral, diseñar textos de obligatoria consulta, organizará encuentros afro culturales en su territorio, deberá tener la biblioteca étnica afro.

DE LA AUTORIDAD: El Consejo comunitario ejercerá la autoridad en el territorio como forma de gobierno ancestral, siguiendo el mandato de la asamblea.

EJERCER AUTORIDAD EN EL TERRITORIO: Implica poner en práctica, los valores ancestrales culturales, resaltando el respeto a los mayores, reconociendo su sabiduría y el pensamiento colectivo

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

CAPÍTULO 5. DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS

ARTÍCULO 23. DE LA CONSIDERACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza se encuentra ubicado en la vereda El Remanso, municipio de Piamonte, Cauca. Esta comunidad afrodescendiente tiene sus raíces en un proceso migratorio iniciado por familias provenientes de diferentes regiones del suroccidente colombiano, especialmente de Barbacoas (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca).

Los primeros pobladores llegaron al territorio atraídos por la actividad minera, principalmente la extracción de oro. Entre los líderes de estos procesos se destacan María Idada Bonilla Puerta, proveniente de Puerto Miranda, el señor Gaspar Castillo y el señor Ilder Huaca, quienes impulsaron las primeras iniciativas de minería artesanal en la zona.

Las familias migrantes pasaron por distintos puntos antes de asentarse en El Remanso, como Puerto Limón, Cerro Cauca, Cerro Putumayo, Puerto Miranda y Yapura. El acceso al territorio en esa época se realizaba únicamente por el río, utilizando canoas y palancas, con trayectos que podían tomar varios días.

Con el paso del tiempo, la minería artesanal fue decayendo, y en su lugar empezaron a surgir cultivos ilícitos, lo cual transformó las dinámicas económicas y sociales de la comunidad. A pesar de estos cambios, el arraigo de las familias al territorio se fortaleció. Muchos decidieron quedarse, atraídos por la riqueza natural del lugar y el sentido de comunidad. Como decía uno de los abuelos: “Llegamos porque un amigo nos invitó, y nos quedamos porque nos gustó el territorio”.

En 2014, más de 16 familias decidieron consolidar su identidad como comunidad negra organizada, constituyéndose formalmente como el Consejo Comunitario Nueva Esperanza. Este proceso se dio dentro del marco de la vinculación a la organización ORCONEPIA (Organización de Comunidades Negras de Piamonte), con el fin de defender sus derechos colectivos, preservar su cultura y proteger su territorio.

Desde entonces, el Consejo Comunitario ha trabajado en la construcción de una vida digna, basada en los principios de unidad, respeto, organización y autonomía.

ARTÍCULO 24. DEL NACIMIENTO Y VINCULO CON EL TERRITORIO

El nacimiento es el primer proceso de relacionamiento directa con nuestro territorio, para el recién nacido ligar sus raíces al territorio es un acto ancestral para el relacionamiento de la tierra, la naturaleza y el hombre.

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

ARTÍCULO 25. NUESTROS HEROES NEGROS

Como parte de nuestra memoria histórica, reconocemos el aporte y liderazgo de hombres y mujeres que desde su llegada a este territorio han contribuido al fortalecimiento territorial y cultural. Referentes de autoridad para el sostenimiento de las relaciones y espacios comunitarios. Como parte del reconocimiento de estos líderes y lideresas destacamos a:

- **Clemente Castillo:** Ayudo a la conformación del Consejo Comunitario y fue su primer representante legal.
- **Chepe Castillo:** Fue uno de los fundadores del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
- **Libertad Izquierdo Cuero:** Se destaca en el rescate cultural de la comunidad, fue tesorera en la junta de gobierno y promovía la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.

ARTÍCULO 26. DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS AFRO

Reconocemos las celebraciones de las fechas especiales del Pueblo Negro y las festividades propias de la región, que permiten fortalecer nuestras creencias y espiritualidad características de nuestros cantos, danzas y colores. Estas fiestas culturales deben ser acogidas anualmente por las instituciones educativas y la comunidad en general, que permitan la visibilidad de nuestros héroes afros, ancestros, mayores y mayores como reafirmación de lo que somos y de nuestras autoridades. Las fechas que declaramos son:

- 21 de mayo de cada año celebramos el día de la Afrocolombianidad, a través de actividades culturales, y el compartir de platos típicos como la Bala de plátano.
- Último sábado de julio de cada año, la comunidad se reúne en la tradicional fiesta de la virgen del Carmen la cual convoca a toda la población negra para celebrar con bombos, maracas, marimba, cununo, guasa, y cohetes los arrullos y alabados.
- Festival de negros y blancos: el 5 de enero se realiza un compartir entre la comunidad y una fiesta, con la tradición de ir al río a bañar.
- Celebración del Belén San Antonio de Pauda cada 13 de junio de cada año donde se comparte en comunidad.

ARTÍCULO 27. DE LOS SIMBOLOS REPRESENTATIVOS

LEMA: *“Por el Rescate de la identidad Cultural de las Comunidades Afrodescendientes”.*

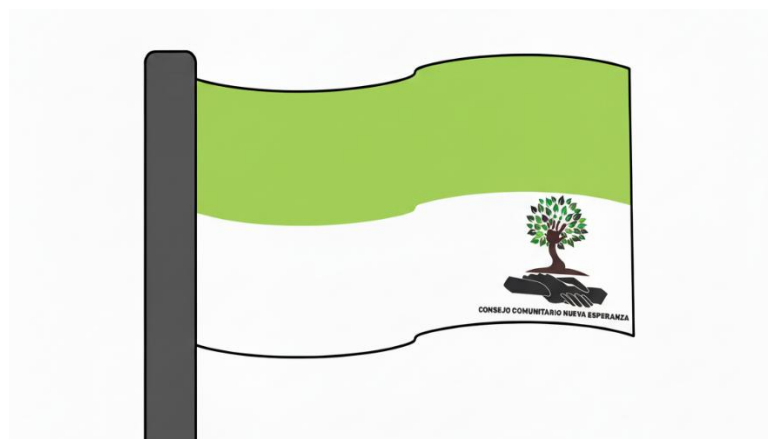
SIGLA: C.C.N.E – Consejo Comunitario Nueva Esperanza.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

LOGO:



BANDERA: Verde, blanco y el logo.



	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

CAPÍTULO 6. DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 28. DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS

En relación con la Ley 70/93 y el artículo 3°. Del Decreto 1745 de 1995, establece que una “Comunidad Negra”, podrá constituirse como “CONSEJO COMUNITARIO” y que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de la tierra de Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, como del presente Reglamento Interno.

ARTÍCULO 29. CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA

El consejo Comunitario Nueva Esperanza será dirigido, administrado, regulado, reglamentado y fiscalizado conforme a las competencias asignadas en la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995, sus decretos reglamentarios, así como las disposiciones del presente Reglamento Interno.

Su estructura organizativa se compone de los siguientes órganos principales: “La Asamblea General de Miembros (la Comunidad), La Junta Directiva del Consejo, Los Coordinadores e integrantes de los Comités”.

Parágrafo 1°: Se conformarán comisiones temáticas: conciliación, salud, derechos humanos, educación y ambiente y territorio.

Parágrafo 2°: Se constituirá el “Consejo de Mayores”, el cual estará integrado por personas de 60 años, entre hombres y mujeres y de distintas veredas de la comunidad con credibilidad y reconocimiento comunitario, quienes apoyarán las acciones de conciliación de los Comités y de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario, en los casos de su competencia.

ARTÍCULO 30. DERECHOS

Todas las personas que habitan el asentamiento y territorio del Consejo comunitario tienen derecho a:

1. Elegir y ser elegidos para los diversos cargos del Consejo Comunitario
2. A participar con voz y voto, en las actuaciones de la Asamblea y Junta de gobierno hacer delegado o delegada de la Asamblea.
3. A participar de manera formativa en los programas y proyectos del Consejo.
4. A los beneficios que ofrece el Reglamento Interno.
5. A recibir informe de la gestión de la Junta de gobierno y de Representante Legal y a ejercer control en todas las actuaciones del Consejo Comunitario.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

6. A participar en el cumplimiento del Reglamento Interno y en los beneficios sociales y dar a los bienes tipo social, el uso apropiado para la cual están destinados a cuidar su conservación y mantenimiento.
7. Exigir sus derechos a solicitar la intervención de la Junta de Gobierno de la Asamblea para resolver los problemas que afecten a la organización o a la persona.
8. Cuando sea necesario nombrar presidente de la Asamblea.

ARTÍCULO 31. DEBERES

Todas las personas que habitan en el asentamiento y territorio del Consejo Comunitario tienen los siguientes deberes:

1. Cumplir con las obligaciones plasmadas en el Reglamento interno.
2. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y dirección.
3. No realizar actividades ilícitas ni en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigioso social del Consejo Comunitario.
4. Asistir puntualmente a las reuniones que programe la asamblea o la Junta de gobierno y a cumplir con las obligaciones adquiridas con el Consejo Comunitario, trabajar con mentalidad colectiva.
5. Respetar y acatar las decisiones de la Asamblea o de la Junta de Gobierno. No realizar acciones en contra de la Asamblea.

ARTÍCULO 32. SANCIONES

Será motivo de sanciones, las siguientes conductas:

1. Violación del Reglamento interno.
2. Incumplimiento reiterado de los deberes establecidos en el reglamento, irrespetar a sus compañeros, mal comportamiento en la organización y desacato a los diferentes tipos de llamado de atención: verbal, escritos, sanción.
3. Retención o desaparición de documentos o dineros del Consejo.
4. Utilización indebida del nombre del Consejo Comunitario Nueva Esperanza,
5. Expedir y otorgar avales, realización de la Junta de gobierno del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
6. La falsificación de firmas o documentos.
7. Prestar el nombre y la identidad del Consejo Comunitario Nueva Esperanza para temas ajenos al mismo.
8. Recibir prebendas a cambio de actividades incorrectas en el Consejo Comunitario.
9. Mal comportamiento en las reuniones, agresiones físicas o verbal, sabotear o boicotear las reuniones. Impedir el buen desarrollo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
10. Tener nexos con grupos al margen de la ley.
11. Consumo venta de sustancias psicoactivas sicariato, extorsión, hurto, maltrato.

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

12. Mal manejo de los proyectos y de los recursos asignados al Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
13. Incumplimiento de las funciones como miembro de la Junta de gobierno o como Representante Legal.

ARTÍCULO 33. INHABILIDADES

No podrán ser miembros del Consejo Comunitario Nueva Esperanza las personas que pertenezcan a otro Consejo Comunitario, ni podrán participar en la toma de decisiones que afecten a este Consejo.

ARTÍCULO 34. APLICACIÓN DE SANCIONES

1. Llamado de atención y si lo amerita suspensión o expulsión según la gravedad de la falta realizado por la Junta o por la asamblea.
2. Retiro del cargo según el caso.
3. Suspensión temporal, plan de mejoramiento.
4. Expulsión del cargo o retiro definitivo y se veta para ocupar cargos en la Junta de gobierno del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
5. Imposición de multa.
6. Suspensión por 3 años.
7. Constituirá motivo de sanción la ausencia prolongada de los miembros de la Junta de Gobierno que no hayan solicitado previamente un permiso por escrito, justificando el motivo de la ausencia y demostrando que esta se relaciona con las funciones inherentes al cargo

ARTÍCULO 35. ESTRUCTURA DEL CONSEJO COMUNITARIO

El Consejo Comunitario tendrá la siguiente estructura:

- Asamblea general.
- La Junta de gobierno.
- Representante Fiscal.

ARTÍCULO 36. DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO COMUNITARIO

Para efectos del presente Reglamento Interno, y conforme al artículo 4º del Decreto 1745 de 1995, La Asamblea General constituye la máxima autoridad del Consejo Comunitario. Está conformada por la totalidad de las personas reconocidas por el Consejo conforme a su sistema de derecho propio, y registradas en el censo interno del mismo.

La asamblea general está en todo el derecho y deber de revocar el mandato y elegir una nueva Junta de Gobierno si ésta no está cumpliendo con sus funciones.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

Las decisiones serán tomadas por la Asamblea General, en la que participarán con derecho a voz y voto las personas registradas como miembros permanentes y nativos. Los miembros entrantes, salientes o rotatorios tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Cualquier programa o actividad que se planee desde instancias externas deberá contar con la aprobación de la Asamblea General y la participación de al menos un integrante del Consejo Comunitario.

El/la representante legal es el/la vocero(a) jurídico(a) del Consejo Comunitario, pero no es quien toma las decisiones de manera unilateral; toda decisión deberá ser consultada y aprobada por la Junta de Gobierno y, en casos urgentes, ratificada por la Asamblea General.

Si el/la representante legal toma decisiones arbitrarias que contradigan lo aprobado por la Asamblea o la Junta de Gobierno, será sancionado(a) con la suspensión del cargo; en caso de reincidencia, será destituido(a).

La Asamblea General tiene el derecho y el deber de revocar el mandato y elegir una nueva Junta de Gobierno cuando la actual no cumpla adecuadamente con sus funciones

Las reuniones de la Asamblea General las reuniones pueden ser de dos formas:

Parágrafo 1º: Reuniones ordinarias La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria cada año, dentro de los primeros quince (15) días del mes de diciembre. Estas reuniones tendrán como objeto tomar decisiones para el seguimiento y evaluación de las labores de la Junta Directiva del Consejo y de los Comités, para tratar temas de interés general como la aprobación del plan de trabajo anual de la Junta de Gobierno, del Consejo y de los Comités y otros asuntos de interés colectivo.

Parágrafo 2º: Reuniones extraordinarias, las reuniones extraordinarias de la Asamblea general será cuando las necesidades urgentes e imprevistas así lo requieran, y se llevan a cabo en el domicilio principal del Consejo Comunitario, fecha y hora que la convocatoria lo señale, donde se incluirá el **orden del día** previsto para la reunión extraordinaria, convocada por el secretario y representante legal, presidente o por el 20% de los integrantes de la asamblea general del total de los inscritos en el censo interno del Consejo Comunitario.

Parágrafo 3º: El quórum mínimo. Para sesionar válidamente será la mitad más uno de los representantes de las familias inscritas en el libro de registro del Consejo Comunitario. En el evento de no existir quórum en la primera fecha y hora convocadas, los asistentes podrán fijar nueva fecha y hora para nueva Asamblea, la cual sesionar con la tercera parte de los asambleístas reconocidos y registrados en el censo interno del Consejo con mayoría de edad. Habrá quórum deliberatorio con la concurrencia del 51% de los presentes. La toma de decisiones en la Asamblea General del Consejo Comunitaria se hará,

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

preferiblemente, por consenso. De no lograrse este, se procederá a decidir por la mayoría simple de los votos de los asistentes.

Parágrafo 4. “De la Presidencia y Secretaría de la Asambleas General.” Las Asambleas Generales serán presididas por una persona elegida al inicio de esta, la cual será diferente a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario; actuará como Presidente(a) Ad Hoc. El Secretario(a) de la Asamblea General también será ejercida por una persona diferente al/la Secretario de la Junta de Gobierno. Esta figura es válida para reuniones de revocatoria o extraordinaria.

ARTÍCULO 37. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Decreto 1745 de 1995, la Asamblea General del Consejo Comunitario Nueva Esperanza ejercerá las siguientes funciones:

- a) Nombrar a las personas que la presidan, las cuales deberán ser diferentes a los miembros de la Junta del Consejo Comunitario.
- b) Elegir los miembros de la Junta del Consejo Comunitario y revocar su mandato de acuerdo con el presente Reglamento Interno establecido por la Asamblea.
- c) Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario aplicable a los miembros de la Junta del Consejo Comunitario.
- d) Aprobar el reglamento de usos y trasposos del usufructo de las tierras asignadas a individuos o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 7 de la Ley 70 de 1993 y de acuerdo con el sistema de derecho propio de la comunidad.
- e) Aprobar o improbar los planes de desarrollo económico, social, ambiental y cultural que formule la Junta del Consejo Comunitario.
- f) Decidir sobre los temas que por mandato del Decreto 1745 de 1995 y al Reglamento Interno de la comunidad sean de su competencia.
- g) Aprobar la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras que serán solicitadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la Junta del Consejo Comunitario.
- h) Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con las costumbres tradicionales de la comunidad.
- i) Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de las Comunidades Negras.
- j) Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étnico-cultural y que promuevan la organización comunitaria.
- k) Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de conformidad con la legislación ambiental y las prácticas tradicionales de producción y demás que garanticen el manejo sustentable de los recursos naturales
- l) Elegir al Representante Legal de la comunidad en cuanto persona jurídica.
- m) Mandatar la implementación de procesos de alfabetización de adultos, los cuales deberán ser desarrollados por la Junta Directiva y los comités pertinentes.
- n) Darse su propio reglamento.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

ARTÍCULO 38. DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO

La Junta es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna del Consejo Comunitario sujeto a la Asamblea General cuyos mandatos se ejecutarán. Será elegido por la Asamblea General mediante un sistema de votación pública dentro de la Asamblea por mayoría simple. De los asuntos tratados en la Junta se dejará constancia en actas foliadas que serán firmadas por el representante legal y la secretaria(o).

Parágrafo 1°: De acuerdo con el artículo 8° del decreto 1745 de 1995, la Junta del Consejo Comunitario vence el 31 de diciembre de cada tres (3) años.

Parágrafo 2°: La Junta de Gobierno de acuerdo con los principios del consejo comunitario estará conformada por seis (4) miembros; distribuidos así: presidente, vicepresidente, secretaria (o), Tesorera (o).

Parágrafo 3°: La Junta de Gobierno tendrá una reunión ordinaria mensual en el lugar, fecha y hora indicada en la convocatoria; extraordinariamente cuando lo convoque el representante legal o el presidente. El quórum mínimo para deliberar será el de la mayoría simple, o sea que cuatro (3) miembros presentes harán quórum. Esta misma mayoría será requerida para aprobar las decisiones de la Junta de Gobierno.

Parágrafo 4°: Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal.

La Alcaldía Municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección de que trata el presente artículo, las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección.

La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior conocerá en segunda instancia las solicitudes de impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites que sobre esta materia se adelanten ante el tribunal Contencioso Administrativo competente

ARTÍCULO 39. DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO EN LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

De acuerdo con el artículo 10° del Decreto 1745 de 1995 y las disposiciones establecidas por la Asamblea General, para ser elegido miembro de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer a la comunidad negra respectiva.
2. Ser nativo de la Comunidad Negra Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
3. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Comunidad Afrodescendiente Consejo Comunitario Nueva Esperanza en el momento de la elección.
4. No tener implicación con la justicia y no tener procesos penales en curso ni antecedentes judiciales.
5. No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.
6. Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio.
7. Firmar un acta de compromiso y juramento para el cumplimiento honesto y responsable de sus funciones.
8. No debe ser colono, foráneo o visitante.
9. Debe saber leer y escribir
10. No participar en grupos armados ilegales.
11. La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección como miembro del Consejo Directivo.

Parágrafo 1: Estos requisitos deben ser aplicados de forma directa a la siguiente junta electa a partir de la fecha de firma del presente Reglamento Interno y la Junta de Gobierno debe crear los mecanismos para que durante el periodo de la actual los y las miembros electos cumplan con todos los requisitos. Este parágrafo tiene vigencia hasta la próxima Asamblea General de elección de Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 40. DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11° del decreto 1745 de 1995 y las disposiciones de la Asamblea son funciones de la Junta del Consejo Comunitario:

1. Elaborar el informe que debe acompañar la solicitud de titulación, según lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la ley 70 de 1993.
2. Presentar a la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobación, la propuesta de delimitación del territorio que será solicitado en titulación colectiva.
3. Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General del Consejo Comunitario, cuando a su juicio, lo requieran los intereses de la Comunidad Negra Consejo Comunitario o lo solicite la tercera parte del total de los miembros.
4. Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.
5. Preparar el plan anual de operaciones y los proyectos específicos que se justifiquen para el cumplimiento de los objetivos del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

6. Ejercer el gobierno económico de las Tierras de las Comunidades Negras según sus sistemas de derecho propio y la legislación vigente, así como proponer a la Asamblea General señalar el monto de los aportes, fijar cuotas de sostenimiento y extraordinarias mediante aprobación de la Asamblea.
7. Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario en el territorio titulado colectivamente, reconociendo las que han venido ocupando tradicionalmente y con base en el Reglamento Interno que expida la asamblea general del Consejo Comunitario.
8. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.
9. Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa autorización de la Asamblea General del Consejo Comunitario
10. Presentar a consideración de la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobación, el reglamento de administración territorial y manejo de los recursos naturales, y velar por su cumplimiento.
11. Administrar, con base en el reglamento y las normas vigentes, el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, y concertar la investigación en las tierras de la Comunidades negra.
12. Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con entidades públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad.
13. Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer funciones de conciliación en equidad y aplicar los métodos de control social propios de su tradición cultural.
14. Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.
15. Convocar a la Asamblea General de manera ordinaria y extraordinaria cuando a su juicio, lo requieran los intereses de la Comunidad Negra o lo solicite la tercera parte del total de los miembros.
16. Determinar mecanismos de coordinación con las diferentes autoridades, con otras comunidades y con grupos organizados existentes en la comunidad.
17. Darse su propio reglamento y establecer las funciones de cada uno de sus miembros.
18. Definir, controlar y evaluar las actividades del Consejo Comunitario Nueva Esperanza en Cumplimiento de su objeto social.
19. Crear juntas, delegaciones o comisiones para el estudio y solución de los problemas propios de la Comunidad Negra Consejo Comunitario Nueva Esperanza o de los que en algún momento se presenten.
20. Crear cargos del personal auxiliar necesario para su normal funcionamiento, de libre nombramiento y remoción.
21. Resolver sobre admisión de nuevos miembros e insinuar a la Asamblea General para su aprobación, las personas que merezcan la distinción como miembros honorarios.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

22. Proponer a la Asamblea General señalar el monto de los aportes, fijar cuotas de sostenimiento y extraordinarias mediante aprobación de la Asamblea.
23. Elaborar juntamente con el tesorero y el o la contador (a) público (a) el presupuesto anual de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nueva Esperanza el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea. Igualmente velar por la adecuada ejecución de dicho presupuesto.
24. Crear un banco de proyectos respetando la autoría intelectual y ejecución de este.
25. Fijará su cronograma anual de actividades.
26. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.
27. Dar avales a docentes para ingresar las instituciones educativas de la jurisdicción del Consejo Comunitario conforme indica la Sentencia T-292/17 y demás disposiciones de ley jurídica y ancestral.
28. Las demás que confiere la Asamblea General y sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
29. Todo lo demás que le corresponde por ley.

ARTÍCULO 41. DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES

El/la Representante Legal es la persona delegada por la Asamblea General para representar al Consejo Comunitario Nueva Esperanza como persona jurídica, con capacidad plena para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar decisiones en nombre del Consejo. Esta función se ejercerá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1745 de 1995, el Decreto 1384 de 2023 y el presente Reglamento Interno.

Según lo dispuesto por la Asamblea General son funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario:

1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Presentar ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), o el organismo que haga sus veces., previo aval de la Asamblea General y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.
3. Presentar ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y/o explotación de recursos naturales en beneficio de la comunidad, con previa aprobación de la Junta Directiva del Consejo Comunitario; a excepción de lo que sea permitido por la ley respecto de los recursos naturales renovables, respetando las prácticas tradicionales y lo estipulado en la legislación vigente.
4. Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario. celebrar convenios o contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos. Celebrar contratos,

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

convenios y operaciones que sean necesarias para el desarrollo organizativo, económico, ambiental y cultural, así como de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nueva Esperanza. También podrá ocupar o delegar a nombre del Consejo comunitario los cargos representativos de la misma ante organismos oficiales y privados.

5. Velar por el cumplimiento de los estatutos del presente Reglamento Interno, la Ley 70 de 1993, la Decretos Reglamentarios y demás normas aplicables a los Consejos Comunitarios.
6. Convocar y organizar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, con antelación suficiente y definición del orden del día.
7. Presentar a la Junta directiva los planes, programas y proyectos que correspondan a las prioridades del Consejo Comunitario, alineados con el enfoque étnico-territorial y de derechos.
8. Rendir informes periódicos a la Junta Directiva y la Asamblea General, según corresponda, sobre su gestión y el estado general de los asuntos del Consejo Comunitario.
9. Proteger, vigilar y rendir cuentas sobre los fondos, bienes y recursos del Consejo Comunitario, promoviendo su uso eficiente, equitativo, transparente y que se encuentren debidamente custodiados y conservados. en articulación con la Tesorería.
10. Representar protocolaria y oficialmente al Consejo Comunitario en todos los eventos, actos y escenarios oficiales e institucionales.
11. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y remover los funcionarios conforme al Reglamento Interno y la legislación vigente.
12. Supervisar el funcionamiento general de la organización, sus comités, áreas y miembros designados, garantizando el cumplimiento de sus funciones. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, conforme a lo establecido en este Reglamento Interno.
13. Presentar a la Asamblea General del Consejo Comunitario en las reuniones ordinarias, los informes anuales de gestión, los planes y programas de trabajo, así como los resultados institucionales.
14. Sancionar los actos resolutiveos de la Junta Directiva y aplicar las medidas disciplinarias establecidas por la Asamblea General y los estatutos de este Reglamento, respetando los principios del debido proceso y derecho propio.
15. Garantizar la aplicación efectiva del Consentimiento previo libre e informado, cuando se trate de decisiones que afecten directa o colectivamente a la comunidad, conforme a lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia sobre la materia y el Decreto 1384 de 2023. El Representante Legal deberá velar por que se garantice la participación plena y efectiva de la comunidad, bajo criterios de buena fe, oportunidad y transparencia.
16. Promover y garantizar el respeto de los derechos colectivos e individuales de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera representada, velando por el fortalecimiento de su autonomía, identidad cultural, sistemas propios de gobierno, usos y costumbres. Así mismo, fomentar la participación activa, libre e informada de todos los sectores de la comunidad, incluyendo mujeres, jóvenes, mayores,

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

mayores y personas con discapacidad, en los espacios de decisión, planeación y control, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1384 de 2023.

17. Otras Funciones: Cumplir con todas las demás funciones que le asigne la ley, el presente Reglamento Interno y las decisiones de la Asamblea General.

Parágrafo 1. El/la Representante Legal será elegido/a por la Asamblea General mediante votación directa, conforme al procedimiento y condiciones establecidas en este Reglamento Internos, garantizando la transparencia, participación comunitaria e idoneidad para el cargo.

Parágrafo 2. Las decisiones estratégicas del/la Representante Legal deberán ser previamente consultadas con la Junta Directiva y, en los casos definidos por la Asamblea General, sometidas a su aprobación, respetando el principio de derecho al ejercicio del ser: autonomía, organización, participación y garantías de derechos.

ARTÍCULO 42. DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL Y SUS FUNCIONES

El/la Presidente/a de la Asamblea General es la persona encargada de presidir y conducir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General del Consejo Comunitario Nueva Esperanza .

Si bien la legislación colombiana que regula los derechos de las Comunidades Negras especialmente la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023, no establece de manera específica las funciones de cada dignatario dentro de los Consejos Comunitarios, reconoce plenamente el derecho de estas comunidades a organizarse autónomamente conforme a sus usos, costumbres y formas propias de gobierno.

En este sentido, y en ejercicio del derecho a la libre determinación y autogobierno reconocido por el marco jurídico nacional e internacional, el Consejo Comunitario Nueva Esperanza establece las siguientes funciones para el Presidente de la Asamblea General:

1. Remplazar al Representante Legal en caso de ausencias temporales por fuerza mayor. En caso de ausencia definitiva del Representante Legal, ocupará el cargo por el resto del período estatuario, conforme a lo definido por la Asamblea General. En ausencia temporal o definitiva del/la Vicepresidente/a, sus funciones serán asumidas en su orden por el Secretario/a o el Tesorero/a.
2. Presidir las reuniones de la Asamblea General, garantizando el cumplimiento del orden del día y la aplicación de los principios y valores del Consejo Comunitario.
3. Promover la participación activa de los/las miembros mediante campañas de convocatoria y sensibilización con énfasis al involucramiento de mujeres, jóvenes, mayores y mayores, y personas con discapacidad.
4. Motivar la asistencia de los/as fundadores/as y demás miembros a las reuniones y espacios deliberativos del Consejo Comunitario.
5. Rendir los informes sobre el desarrollo de las sesiones y decisiones ante la Junta Directiva o la Asamblea General, cuando así requiera el Consejo Directivo.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

6. Velar por la transparencia en los procesos de decisión colectiva en el seno de la Asamblea, asegurando que se respeten los mecanismos de consulta previa, libre e informada cuando corresponda.
7. Ejercer funciones de reemplazo del/la Representante Legal en los términos establecidos en este Reglamento Interno.
8. Cumplir con las funciones adicionales, que le sean asignadas por la Asamblea General o la Junta Directiva, siempre que no contravengan los principios del Consejo Comunitario ni su autonomía.

ARTÍCULO 43. DEL SECRETARIADO Y SUS FUNCIONES

El Secretariado del Consejo Comunitario Nueva Esperanza es el órgano de apoyo técnico, administrativo y operativo que se encarga de coordinar la implementación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario.

Si bien la legislación vigente como la Ley 70 de 1993, Decreto 1745 de 1995 y Decreto 1384 de 2023, no establece funciones específicas para un órgano denominado Secretariado, dichas normas reconocen el derecho de las Comunidades Negras a la autonomía organizativa y a definir sus propios órganos de gobierno y administración interna conforme a sus usos y costumbres.

En ese marco, el Consejo Comunitario Nueva Esperanza define que La/el Secretario será elegido/a por la Asamblea General y tendrá las siguientes funciones:

1. Actuar como Secretario de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
2. Levantar las actas en las sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva.
3. Firmar junto con el/la Representante Legal los documentos y correspondencia que así lo requiera.
4. Coordinar, atender y dar trámite a la correspondencia del Consejo Comunitario de carácter regional, nacional e internacional según el caso o las orientaciones de la Junta Directiva.
5. Citar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno.
6. Solicitar información que por encargo del Presidente o a su juicio, considere necesaria para el desempeño de las funciones de la Junta Directiva.
7. Llevar un registro actualizado y archivo de los datos de los miembros del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
8. Ser responsable de la custodia, guarda y archivo físico y digital de los documentos, libros de actas, sellos y demás registros oficiales del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.
9. Cooperar con el/la Representante Legal y con el/la Presidente en el cumplimiento y vigilancia de los estatutos del Reglamento Interno.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	 20 años de proceso de comunidades negras
---	--	--

10. Ejecutar los actos en que el Consejo comunitario sea parte y que se ajusten a los estatutos.
11. Informar oportuna y extraordinariamente a la Junta Directiva sobre cualquier irregularidad o deficiencia documental que observe y que considere no está en sus manos subsanar.
12. Ejercer todas las demás funciones que le correspondan, así como aquellas de tipo administrativo, financiero y operativo que le asigne la Junta Directiva y la Asamblea General del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, siempre y cuando estén en concordancia con la naturaleza del cargo.

Parágrafo 1. De todas las reuniones, deliberaciones, decisiones, elecciones y demás actos de la Asamblea General y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y de los Comités, se realizarán actas de asambleas, oficios y documentos de salida requeridos, se hará constar en el libro físico o digital, y/o magnético de actas, documentos de salida que firmarán el Representante Legal y el/ la Secretaria/o de la Junta Directiva, además del Presidente de la Asamblea, según se requiera y viendo la necesidad. También puede firmar el Representante Legal solo y se aceptará el documento como válido dentro y fuera del territorio colectivo del Consejo Comunitario. En todos los casos, las actas, certificaciones y documentos de salida serán numerados consecutivamente en orden ascendente y archivadas en un libro físico, digital, y/o magnético de actas, documentos de salida, de archivo cronológicamente y en orden ascendente.

Parágrafo 2. De las actas se podrá hacer un resumen o serán leídas y aprobadas, según determine la Asamblea General, de acuerdo con nuestra tradición oral, después de cada Asamblea, previas correcciones o modificaciones a la misma, en caso de presentarse o solicitarse estas acciones.

ARTÍCULO 44. DEL TESORERO

La función primordial del Tesorero/a es la administración, control y veeduría de los recursos financieros, así como las acciones y actividades financieras tanto internas como externas del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, ejemplo: proyectos, convenios, contratos, entre otros que se firmen y sean responsabilidad de este, garantizando su uso eficiente, transparente y conforme a las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.

Aunque la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023 no establecen funciones específicas para los cargos internos de los Consejos Comunitarios, dichas normas reconocen el derecho a la libre organización, autogobierno y definición de sus estructuras internas conforme a sus usos y costumbres. En este marco, es deber del Tesorero, presentar informes que demuestren los procesos económicos y la distribución de estos de los que ha gozado el Consejo Comunitario, y quienes han sido los beneficiarios de estos, de forma periódica y principalmente en las Asambleas Generales.

Son funciones del Tesorero/a:

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

- Custodia y Control Financiero: Supervisar el manejo de los fondos, aportes, auxilios, donaciones, convenios y demás ingresos del Consejo Comunitario.
- Ejecutar Pagos y Registros: Realizar los pagos autorizados y llevar los registros contables de ingresos y egresos conforme a las normas vigentes.
- Informes Financieros: Presentar informes contables periódicos ante la Junta Directiva y a la Asamblea General, detallando la ejecución presupuestal, los saldos y la destinación de los recursos.
- Elaborar Proyectos Financieros: Preparar, en conjunto con el Representante Legal, los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos para su revisión y aprobación por la Asamblea General.
- Apoyar la Transparencia: Facilitar la información financiera a los órganos de control interno del Consejo, y responder por la veracidad de los datos presentados.
- Archivar Soportes: Custodiar los libros contables, recibos, facturas, contratos y demás documentos financieros del Consejo.
- Asistir a Reuniones: Participar con voz en las reuniones de la Junta Directiva para presentar la situación financiera y acompañar la toma de decisiones que impliquen recursos económicos.
- Otras funciones: Cumplir con las demás responsabilidades financieras asignadas por la Asamblea General, la Junta Directiva o definidas en el presente Reglamento Interno.

Parágrafo 1. El Tesorero o Tesorera podrá contar con el apoyo de un equipo contable, técnico o profesional, contratado por el Consejo, siempre que así lo autorice la Junta Directiva.

Parágrafo 2. El/la Tesorero/a ejercerá funciones de gestión y ejecución financiera, pero no tendrá funciones de control, supervisión o auditoría sobre el manejo patrimonial general del Consejo Comunitario ni sobre los demás órganos de gobierno. Dichas funciones serán competencia exclusiva del/la Fiscal o de los órganos de control que establezca la Asamblea General.

ARTÍCULO 45. DEL FISCAL: DEFINICIONES Y FUNCIONES

El/la Fiscal es el órgano de control interno del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, encargado de ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de las funciones, principios, normas y decisiones que rigen la vida comunitaria, conforme a la Ley 70 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y el presente Reglamento Interno.

Si bien la normatividad vigente no establece funciones específicas para esta figura, los Consejos Comunitarios tienen el derecho de definir su estructura organizativa interna, incluyendo mecanismos autónomos de control y vigilancia, conforme a su derecho propio y a los principios de participación, transparencia y autonomía colectiva.

Las Funciones del/la Fiscal serán las siguientes:

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

1. Vigilancia general: Supervisar, vigilar la buena marcha y el cumplimiento de los estatutos, las decisiones de la Asamblea General, la Junta Directiva y demás órganos del Consejo Comunitario.
2. Control patrimonial: Ejercer el control y vigilancia permanente de la administración, custodia y usos de los bienes, recursos y dineros del Consejo Comunitario, informando cualquier irregularidad.
3. Control sobre los órganos del Consejo: Velar por el estricto cumplimiento de los deberes y derechos de los afiliados, denunciar las irregularidades que tengan conocimiento ante el Consejo Comunitario o autoridades administrativas y judiciales. Así como realizar seguimiento al desempeño de los cargos directivos, comités y demás instancias organizativas, proponiendo correctivos cuando sea necesario.
4. Control financiero: Revisar, aprobar o rechazar los informes financieros presentados por la Tesorería, garantizando su veracidad y pertinencia antes de presentarlos a la Asamblea General o Directiva.
5. Denuncia de Irregularidades: Denunciar ante la Asamblea General, la Junta Directiva o ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que afecte el interés general o el patrimonio del Consejo.
6. Participación en reuniones: Asistir con voz a las reuniones de la Junta Directiva, la Asamblea General, del equipo conciliador y del equipo de trabajo u otros órganos que lo requieran, para ejercer su función de control.
7. Informes de control: Rendir informes escritos y periódicos a la Asamblea General y a la Directiva sobre sus actividades de supervisión realizadas, el cumplimiento de las normas internas y los deberes de los órganos del Consejo Comunitario
8. Control Patrimonial: Informar sobre el recaudo, cuidado, manejo e inversión de los bienes que forman parte del perímetro del Consejo Comunitario, y denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales las irregularidades que observe en el manejo patrimonial.
9. Cumplimiento de derechos: Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los miembros del Consejo Comunitario, promoviendo el respeto de los principios del derecho propio, la autonomía y el debido proceso.
10. Otras funciones: Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por la Asamblea General o establecidas en el Reglamento Interno del Consejo Comunitario.

Parágrafo 1. No podrá ser designado/a Fiscal quien haya ejercido el cargo de Tesorero en el periodo anterior inmediato.

Parágrafo 2. El/la Fiscal Suplente reemplazará al/la Fiscal en sus ausencias temporales o definitivas hasta tanto la Asamblea General ratifique el remplazo o elija a una nueva persona para el cargo.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

CAPÍTULO 7. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CONSEJO

ARTÍCULO 46. DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CONSEJO

La elección de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por mayoría de los asistentes a la Asamblea General del Consejo Comunitario. La elección se llevará a cabo en la primera quincena del mes de diciembre, de la cual se dejará constancia en el acta respectiva. Sus miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.

El Acta de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal. La Alcaldía municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección de que trata el presente artículo 9 del Decreto 1745 de 1995, las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección.

La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior conocerá en segunda instancia las solicitudes de impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites que sobre esta materia se adelanten ante el tribunal Contencioso Administrativo competente.

ARTÍCULO 47. DE LAS CONVOCATORIAS Y ELECCIONES

La Asamblea General de elección de Junta Directiva del Consejo Comunitario, será convocada por la junta Directiva vigente, pero si éste no lo hiciere oportunamente, lo hará al menos la tercera parte (1/3) de los miembros mayores de edad de la Asamblea General inscritos en el censo interno del Consejo Comunitario. O, en su defecto, lo podrá hacer la mitad más uno (la mayoría absoluta) de los miembros. También podrán hacerlo, en su representación, los coordinadores de los Comités locales, para efectos de la convocatoria y fijación de la Asamblea General, de acuerdo con el derecho propio y lo establecido en el presente Reglamento Interno.

Parágrafo 1. Los convocantes deberán garantizar la debida publicidad de la convocatoria, mediante la fijación de un primer edicto en los sitios públicos y visibles de las comunidades que integran el Consejo Comunitario, fijando fecha, lugar, hora y localidad de elección, como del cierre para la inscripción de candidatos a la Junta Directiva. Las convocatorias

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la elección de Junta Directiva. Se fijará y ubicarán un segundo edicto el cual deberá ser publicado como mínimo con quince (15) días de anticipación a la elección de la Junta Directiva, en las mismas condiciones del primer edicto, donde se fijen los nombres, localidad y cargo de los candidatos postulados e inscritos.

Parágrafo 2. Para los cargos de presidente(a) y el cargo de Representante Legal de la Junta directiva del Consejo Comunitario, los candidatos presentarán una propuesta de trabajo o programa de gobierno de acuerdo con el derecho propio y los lineamientos del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 48. DE LOS COMITES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, así como en el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023, el Consejo Comunitario Nueva Esperanza, en ejercicio de su derecho a la autonomía organizativa, gobierno propio y libre determinación, podrá crear comités temáticos, técnicos o territoriales que respondan a las necesidades, prioridades y dinámicas del territorio colectivo.

Los comités serán instancias de apoyo, articulación, seguimiento y participación comunitaria encargadas de dinamizar la vida organizativa, técnica, cultural y política del Consejo Comunitario en áreas como: salud y deporte, educación, ambiente, juventud, economía propia, saberes ancestrales, gestión de proyectos, entre otras.

La creación, funciones y composición de estos comités serán definidas por la Asamblea General y consignadas en el presente Reglamento Interno, conforme a los principios del derecho propio, la equidad, la participación, la transparencia y el enfoque diferencial étnico-racial.

Parágrafo 1. Los comités podrán ser permanentes o transitorios, y estarán conformados por miembros del Consejo Comunitario designados por la Asamblea General, la Junta Directiva o mediante mecanismos de elección definidos por la comunidad.

Parágrafo 2. Los comités no reemplazan las funciones de la Junta Directiva ni de los órganos principales de gobierno, sino que actúan como instancias operativas o temáticas de apoyo, con obligaciones claras, seguimiento interno y rendición de cuentas ante la Asamblea General.

ARTÍCULO 50 DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Se creará un comité de conciliación conformado por el representante legal del Consejo Comunitario, el delegado del Consejo de mayores, la o el secretario y el o la coordinadora de guardia cimarrona que permitirá establecer directrices frente a incumplimientos sociales en la comunidad.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

ARTÍCULO 51. DEL COMITÉ DE SALUD

Se creará el comité de salud conformado por (1) persona del Consejo, quien coordinará acciones para fortalecer la salud de la comunidad a través de prácticas y conocimientos tradicionales, promover la conservación de la medicina ancestral, el uso de plantas, rezos y demás elementos.

ARTÍCULO 52. DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

Conformado por (3) personas elegidas por la Asamblea General, que permitirá establecer directrices frente a incumplimientos sociales en la comunidad. Este comité buscará promover, defender y proteger los derechos de la comunidad, incluyendo la administración de tierras colectivas, la preservación de la identidad cultural y el manejo de conflictos internos.

ARTÍCULO 53. DEL COMITÉ DE CULTURA

Se creará el comité de cultura conformado por (1) persona del Consejo, quien coordinará acciones para fortalecer e implementar las prácticas culturales y ancestrales de las Comunidades Negras de Colombia, promover los símbolos propios del Consejo, el Reglamento Interno, danzas, comidas, y bailes propios.

ARTÍCULO 54. DEL COMITÉ DE AMBIENTE Y TERRITORIO

Se creará el Comité de Ambiente y Territorio, conformado por (1) persona del Consejo. Este comité será responsable de coordinar, orientar y ejecutar acciones relacionadas con la protección del ambiente, la gestión sostenible del territorio colectivo y la implementación de iniciativas de conservación, restauración y uso adecuado de los recursos naturales.

Tendrá como función fundamental garantizar la transmisión y enseñanza de los saberes ancestrales relacionados con las prácticas tradicionales de manejo del territorio y sus recursos, reconociendo su valor cultural, espiritual y ecológico.

Asimismo, será el encargado de promover la educación ambiental, realizar seguimiento a las actividades que impacten el entorno y apoyar la formulación de propuestas en materia de ordenamiento y planificación territorial, en coherencia con los usos y costumbres del Pueblo Negro.

CAPÍTULO 8. DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE AUTOPROTECCIÓN

Los sistemas de protección y autoprotección del Consejo Comunitario Nueva Esperanza estarán orientados a garantizar la vida, la pervivencia, la identidad cultural, la autonomía territorial, la seguridad comunitaria, y el ejercicio de la justicia propia. Se definirán e implementarán mecanismos como la justicia ancestral afrocolombiana, la Guardia

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

Cimarrona, la Consulta Previa, y otras expresiones de autonomía territorial, garantizando la participación activa de las familias, mujeres, jóvenes, mayores y mayores.

Estos mecanismos estarán guiados por los principios de la oralidad, el respeto al territorio como casa común, la solución pacífica de conflictos y la autodeterminación de las Comunidades Negras, en el marco del derecho propio y colectivo reconocido por la Constitución de 1991, la Ley 70 de 1993, y los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos étnicos.

ARTÍCULO 55. DE LA JUSTICIA PROPIA

Se reconoce e implementará la justicia propia, que se regulará y promoverá al interior del territorio colectivo como un bastón ancestral de autoridad, con el objeto de articular y reforzar el cuidado de la casa común, solución de conflictos, armonizando y protegiendo el territorio. Se creará la Guardia Cimarrona o Palenquera ya que es un mecanismo de autocuidado y protección de la ancestralidad, para defensa del territorio, con el fin de mantener la autonomía en el Consejo Comunitario.

Este organismo será el encargado de analizar, prevenir y gestionar todos aquellos asuntos relacionados con riesgos dentro del territorio del Consejo Comunitario. Además, propondrá acciones a la Junta de Gobierno para prevenir, tratar y gestionar cualquier caso de riesgo.

Son tipos de riesgos los siguientes:

- a) Físicos; como las vibraciones, presiones, radiaciones ultravioletas e infrarrojas, temperaturas extremas, radiaciones.
- b) Ambientales: los que se manifiestan directamente afectando a la naturaleza, incluido el ser humano.
- c) Químicos: vapores, polvos, disolventes, líquidos, sustancias contaminantes peligrosas que puedan afectar la salud de las personas, flora o fauna.
- d) Biológicos: son los creados por un contaminante bien sea de origen vegetal, animal o de cualquier otro tipo.
- e) Psicosociales: conflictos y tensiones relacionados directamente con el comportamiento de los seres humanos que alteran la convivencia.

ARTÍCULO 56. DE LA GUARDIA CIMARRONA O PALENQUERA

Como expresión de la Justicia propia Afrocolombiana, se fundamenta en la Constitución Política de 1991, en la cual se reconocieron los derechos particulares de los grupos étnicos del país, y dio paso a la Ley 70 de 1993 y el capítulo étnico de los acuerdos de paz hecho en la Habana. La Guardia Cimarrona, más allá de un bastón ancestral de autoridad, posee dos defensas trascendentales para cuidar de la comunidad: la coherencia de vida y la Palabra dialogada.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

Se fortalecen en la administración de Justicia Propia para trascender como los “amigables componedores” (promotores de la solución pacífica de conflictos) a la propuesta de creación de una guardia cimarrona para la protección del territorio en el ejercicio de la autonomía y en articulación con otras instituciones administradoras de justicia.

Parágrafo 1. Los mecanismos de protección y justicia propia mencionados en el presente capítulo del reglamento serán regulados e iniciará su conformación para garantías de la vida y la justicia en el territorio. En esta medida se implementará procesos de sanciones y detención procesos que deben garantizar la salud, seguridad personal, alimentación vestuario, vigilancia y visitas

Parágrafo 2. El presente artículo entra en vigor luego de que el Consejo Comunitario cuente con todos los instrumentos de gobernanza y las medidas económicas, materiales y espirituales para ejecutarlo.

Parágrafo 3. Las personas que integrarán la Guardia Cimarrona de las Comunidades Negras del Consejo Comunitario Nueva Esperanza deben ser:

- a) Personas íntegras y respetadas en la comunidad por sus sabidurías y acciones de buena fe que han contribuido al fortalecimiento territorial e identitario del Consejo.
- b) No deben pertenecer o participar en grupos ilegales dentro del territorio del Consejo Comunitario.

Parágrafo 4. El Consejo Comunitario Nueva Esperanza debe establecer los elementos representativos de la Guardia Cimarrona en el momento de consolidación, además de los elementos de defensa de los y las integrantes de la Guardia Cimarrona, conforme a sus principios identitarios.

ARTÍCULO 57. CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA

Entendida como un derecho fundamental de los grupos étnicos en Colombia, para decidir sobre medidas legislativas y administrativas o proyectos, obras, actividades que se vayan a realizar dentro de los territorios, buscando proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. es de carácter público, especial y obligatorio que debe realizar previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los grupos étnicos nacionales en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico y de salud, y otros aspectos que inciden en su integridad étnica.

La junta directiva en cabeza del Representante Legal debe solicitar el cumplimiento de las etapas para llevar a cabo la consulta previa en el territorio y se debe generar todas las medidas que garanticen la transparencia y buenas prácticas durante estos procesos, con

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

el fin de que sean garantizado todos los derechos a la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nueva Esperanza.

CAPÍTULO 9 DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

ARTÍCULO 58. PRINCIPIOS GENERALES

El uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza se realizará con base en los principios de sostenibilidad, justicia ancestral, protección del territorio, y continuidad cultural del Pueblo Negro.

Se prioriza la conservación de los ecosistemas estratégicos, la protección de fuentes hídricas, el respeto a los ciclos de la naturaleza, los saberes tradicionales y el uso armónico de la naturaleza, garantizando los derechos colectivos sobre el territorio.

ARTÍCULO 59. MARCO NORMATIVO

El presente capítulo se sustenta en la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia, que garantizan el derecho de las comunidades étnicas a participar en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios y en el Decreto 1384 de 2023, por el cual se establecen lineamientos para la gestión ambiental y la conservación en territorios colectivos de Comunidades Negras, reconociendo su derecho a la autodeterminación en el ordenamiento y manejo ambiental.

Parágrafo 1. En los casos en los que se identifiquen actividades mineras dentro del territorio, se dará cumplimiento al Decreto 1396 de 2023, el cual regula el uso y aprovechamiento de los recursos mineros y no renovables en territorios de Comunidades Negras, respetando los mecanismos de consulta previa y la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO 60. SUCESIÓN Y COMPRA DE TIERRAS AL CONSEJO COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza establecerá los mecanismos jurídicos, comunitarios y administrativos necesarios para garantizar la sucesión, donación o compra de tierras por parte del Consejo Comunitario, con el objetivo de preservar, restaurar y proteger áreas estratégicas de interés ambiental, cultural y espiritual.

Estas adquisiciones se orientarán prioritariamente hacia zonas de importancia ecológica, como nacimientos de agua, corredores biológicos, zonas de recarga hídrica, zonas de

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

reservas naturales comunitarias y otros ecosistemas sensibles promoviendo su uso amigable y sostenible en armonía con los saberes tradicionales del Pueblo Negro.

Parágrafo 1. En estos procesos se priorizará el enfoque de derechos colectivos, la equidad intergeneracional, y la inclusión de mujeres, jóvenes y familias en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellas encabezadas por mujeres.

Parágrafo 2. La administración de estos predios se realizará bajo los lineamientos del Decreto 1384 de 2023, garantizando la autonomía étnica-territorial en el manejo ambiental.

Parágrafo 3. El Consejo podrá gestionar alianzas con organizaciones, instituciones públicas y privadas, que coadyuven a la adquisición y protección de estos predios, siempre que se respete la autonomía, gobernanza y normativa interna del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 61. ACTIVIDADES PERMITIDAS

Son permitidas en el territorio las siguientes actividades, siempre que respeten el equilibrio natural, los saberes ancestrales, los principios de justicia ambiental y la normativa del presente reglamento.

Las siguientes actividades son permitidas, siempre y cuando se realicen bajo Prácticas Tradicionales del Pueblo Negro y cuenten con el aval previo del Consejo Comunitario:

- a) Recolección de frutos, plantas medicinales y semillas.
- b) Aprovechamiento del bosque para consumo doméstico y construcción tradicional.
- c) Prácticas agrícolas y ganaderas de pequeña escala.
- d) Actividades culturales y espirituales vinculadas a la naturaleza.
- e) Turismo comunitario con fines educativos y de conservación, siempre bajo el liderazgo del Consejo Comunitario y respetando la capacidad de carga del territorio.

Parágrafo 1. Queda prohibido el uso de químicos contaminantes, la caza indiscriminada, la tala masiva, la introducción de especies invasoras, la minería sin autorización comunitaria y cualquier actividad que atente contra el equilibrio natural, espiritual y cultural del territorio colectivo.

Parágrafo 2. El Consejo Comunitario podrá establecer protocolos de verificación y monitoreo comunitario para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, de conformidad con el Decreto 1384 de 2023.

ARTÍCULO 62. FUENTES HÍDRICAS

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

El agua es un recurso fundamental para la vida y el equilibrio del territorio colectivo, y su gestión está sustentada en un conjunto de principios políticos, actos, instrumentos, normas formales y no formales, así como en los derechos y responsabilidades de la comunidad. Su administración se realiza de manera coordinada entre el Consejo Comunitario, los usuarios del recurso y las autoridades competentes, con el propósito de garantizar el desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes del Consejo y de las especies asociadas al ecosistema.

Se reconoce al agua como un bien de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable. Este reconocimiento incluye todos los cuerpos hídricos del territorio, tales como ríos, quebradas, lagunas, esteros, humedales, cauces naturales o artificiales, y aguas del subsuelo.

Todo cuerpo de agua presente en el territorio colectivo será objeto de especial protección por parte del Consejo Comunitario **Nueva Esperanza**, conforme a los siguientes criterios:

- Tasas por uso y tasas retributivas. La utilización del recurso hídrico por parte de cualquier persona natural o jurídica ya sea para su aprovechamiento directo o para el vertimiento de aguas residuales o hervidas de cualquier origen, estará sujeta a lo dispuesto en el presente Reglamento. Los valores correspondientes a tasas por uso y tasas retributivas serán definidos y recaudados por la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en coordinación con el Comité de Ambiente y Territorio
- Derecho de uso para los miembros del Consejo. Toda persona miembro del Consejo Comunitario tiene derecho a satisfacer sus necesidades personales y familiares relacionadas con el uso del agua, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones establecidas para su uso responsable, sostenible y solidario.
- Uso del agua con fines industriales o comerciales. Cualquier persona natural o jurídica que pretenda hacer uso del recurso hídrico con fines industriales o comerciales deberá presentar una solicitud formal al Consejo Comunitario. Esta solicitud deberá incluir un Plan de Manejo Ambiental donde se especifiquen las medidas de mitigación, control y compensación por impactos negativos. El Consejo podrá negar o condicionar la autorización, si considera que existe riesgo para la salud comunitaria, los ecosistemas, o el derecho colectivo sobre el agua.

ARTICULO 63. PROHIBICIONES RELACIONADAS CON EL AGUA

Con el fin de garantizar la calidad, disponibilidad y conservación del recurso hídrico, se establecen las siguientes prohibiciones en todo el territorio colectivo:

- a) Se prohíbe arrojar basuras de cualquier tipo a los cuerpos de agua.
- b) Se prohíbe verter restos de combustibles, aceites o aditivos utilizados en maquinaria.
- c) Se prohíbe alterar el curso natural de los cuerpos de agua sin autorización previa del Comité Ambiente y Territorio o autoridad competente del Consejo Comunitario.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

- d) Se prohíbe el vertimiento directo de aguas residuales (domésticas o industriales sin tratamiento) en los cuerpos de agua.
- e) Se prohíbe el uso de venenos o sustancias químicas para la pesca.
- f) Se prohíbe la construcción de drenajes que modifiquen las condiciones naturales de humedales, nacimientos o esteros sin evaluación comunitaria previa.
- g) Se prohíbe lavar equipos de fumigación, rociadores u otros utensilios contaminantes directamente en las fuentes hídricas.
- h) Se prohíbe la pesca con dinamita u otros métodos destructivos para la vida acuática. Se promoverá su monitoreo comunitario, protección mediante cercas vivas y reforestación con especies nativas.
- i) Deforestar zonas de recarga hídrica o nacimientos de agua. Se promoverá su monitoreo comunitario, protección mediante cercas vivas y reforestación con especies nativas.
- j) Introducir especies exóticas que alteren los equilibrios ecológicos acuáticos.

Parágrafo 1. No se permitirá la alteración del régimen natural de las aguas, su calidad, ni sus cauces, ni se podrá interferir en su uso legítimo por parte de la comunidad.

Cuando se trate de obras o solicitudes de aprovechamiento del recurso, el Consejo Comunitario negará la autorización si se considera que dicha actividad pone en riesgo la vida, la integridad del ecosistema, la seguridad comunitaria, o los derechos colectivos sobre el territorio.

Parágrafo 2. Las actividades de minería legales o ilegales que afecten directa o indirectamente las fuentes hídricas están terminantemente prohibidas en el territorio. De acuerdo con el Decreto 1396 de 2023, toda intención de exploración o explotación minera deberá ser sometida al proceso de consulta previa, libre e informada, sin perjuicio de que el Consejo Comunitario niegue su realización por riesgo a la vida, el agua y el equilibrio ecológico.

Parágrafo 3. El Consejo Comunitario promoverá acciones de monitoreo comunitario, reforestación con especies nativas y cercamiento simbólico o físico de nacimientos, humedales y cuerpos hídricos estratégicos para garantizar su protección.

ARTÍCULO 64. BOSQUES Y ESPECIES FORESTALES DE IMPORTANCIA

Los bosques del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza son considerados territorios de vida, memoria y cultura. Constituyen una fuente fundamental de identidad, espiritualidad, soberanía alimentaria, medicina tradicional, prácticas de conservación, y resiliencia frente a las amenazas externas.

En consecuencia, se declara de interés prioritario la conservación, manejo sostenible y restauración de los ecosistemas boscosos y de las especies forestales de importancia

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

cultural, ambiental y económica, conforme a los principios de la justicia ancestral y del ordenamiento ambiental comunitario.

ARTÍCULO 65. BOSQUES AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL

Para realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal dentro del área de influencia del Consejo Comunitario **Nueva Esperanza**, se requiere autorización previa de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC o de la Autoridad Ambiental de la jurisdicción, de acuerdo con la normatividad vigente.

Parágrafo 1. Toda actividad de explotación forestal con fines comerciales deberá ser consultada, concertada y autorizada por el Consejo Comunitario, excepto aquellas que se destinen al uso doméstico, las cuales no requerirán autorización formal pero sí deberán regirse por las normas tradicionales de manejo sostenible definidas por la comunidad.

ARTÍCULO 66. RESTRICCIONES AL APROVECHAMIENTO FORESTAL

Las actividades de aprovechamiento forestal dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario **Nueva Esperanza** deberán cumplir con los siguientes criterios orientados a la protección del bosque y de los ecosistemas asociados:

- a) Se prohíbe cortar árboles cerca de quebradas, nacimientos, esteros y demás cuerpos de agua.
- b) Se prohíbe la tala o rocería de la vegetación protectora ubicada en los márgenes de fuentes hídricas.
- c) Se prohíbe el corte de árboles cuyo grosor sea inferior a 25 pulgadas de diámetro.
- d) Se prohíbe la tala de especies vegetales que cumplen funciones como barreras naturales protectoras.
- e) Se prohíbe la tumba de especies maderables escasas, en vía de extinción o con valor cultural especial.
- f) Se prohíbe cualquier tipo de infraestructura dentro de zonas boscosas destinadas a la conservación.
- g) Se prohíbe la extracción de plantas del bosque por personas ajenas a la comunidad.
- h) Se prohíbe la introducción de especies foráneas al territorio colectivo sin autorización del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 67. CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERMITIDAS

- a) El Consejo Comunitario reconoce las siguientes clases de aprovechamiento forestal, las cuales deberán respetar las normas ambientales y comunitarias:
- b) Aprovechamiento de uso doméstico. Está dirigido a satisfacer las necesidades básicas de las familias en cuanto a vivienda, leña, herramientas o construcción

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

tradicional. No puede ser comercializado y no requiere autorización formal, aunque debe respetar las normas de sostenibilidad y consulta comunitaria.

- c) Aprovechamiento con fines comerciales. Se permite únicamente en áreas sometidas a planes de manejo forestal aprobados por el Consejo y la CRC o Autoridad Ambiental de la jurisdicción. Debe realizarse de manera planificada, garantizando la regeneración del bosque y la sostenibilidad del ecosistema.
- d) Aprovechamiento forestal persistente en bosque colectivo. Esta clase de aprovechamiento se destina principalmente a satisfacer las necesidades del Consejo Comunitario. Su ejecución debe basarse en un Plan de Manejo Ambiental Territorial concertado con la CRC o Autoridad Ambiental de la jurisdicción, y con participación activa de la comunidad.
- e) Aprovechamiento forestal para desarrollo científico o tecnológico. Solo podrá ser realizado por el Consejo Comunitario o sus miembros, previa autorización de la Junta Directiva, con fines investigativos o de mejora de prácticas tradicionales.
- f) Recolección y producción cultural. Se reconoce como actividad ancestral la recolección de frutos, semillas, plantas tradicionales, y la elaboración de herramientas, utensilios, viviendas y artesanías con recursos del bosque, como madera, ramas y bejucos.
- g) Del corte de madera como actividad cultural. El corte de madera con fines culturales, como la construcción de viviendas o instrumentos, es una práctica identitaria del Pueblo Negro y continuará siendo válida dentro del territorio. El aprovechamiento con fines comerciales deberá cumplir con todos los requisitos legales y comunitarios establecidos.

ARTÍCULO 68. REQUISITOS PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO

Toda persona natural o jurídica, miembro o no del Consejo Comunitario, que desee obtener autorización para el aprovechamiento forestal deberá presentar ante la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en su calidad de autoridad ambiental étnica territorial, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Solicitud formal por escrito, dirigida a la Junta Directiva del Consejo Comunitario, especificando el tipo de aprovechamiento, ubicación, especies forestales, involucradas y propósito del uso.
- b) Documento que acredite la tenencia o posesión del predio, donde se realizará el aprovechamiento, dentro del territorio colectivo.
- c) Cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de acuerdo con las normas de uso del suelo establecidas por el Consejo Comunitario.
- d) Plan de manejo forestal con énfasis en sostenibilidad y mitigación ambiental, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.
- e) Firma de un acuerdo interno de Aprovechamiento, mediante el cual se comprometa a cumplir con todas las condiciones técnicas, ambientales, culturales y comunitarias establecidas por el Consejo y las autoridades competentes.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

Parágrafo 1. En todos los casos, la Junta Directiva evaluará la compatibilidad del aprovechamiento solicitado con los principios del manejo sostenible, la conservación de la biodiversidad, el respeto a la espiritualidad territorial, y las normas de la justicia ancestral.

ARTÍCULO 69. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FORESTALES

Toda persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones relacionadas con el aprovechamiento forestal en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza será sancionada conforme a la gravedad de la falta, con una o varias de las siguientes medidas en el marco del sistema de Gobierno Propio:

- a) Decomiso inmediato de los productos forestales obtenidos extraídos en contravención a las normas establecidas por el Consejo Comunitario.
- b) Realización de uno (1) a cinco (5) meses de trabajo comunitario, dependiendo del volumen y daño causado. Si el infractor es una empresa o tercero externo, deberá pagar una sanción económica de hasta treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) al Consejo Comunitario, los cuales serán destinados a acciones de restauración ambiental y fortalecimiento del sistema de gobernanza territorial.
- c) Reforestación obligatoria de las áreas afectadas, con especies nativas equivalentes o de valor ecológico o cultura similar, en una proporción mínima de tres (3) árboles sembrados por cada árbol talado ilegalmente.
- d) Firma de un acta de compromiso por parte del infractor, donde se establezca su obligación de no reincidir y de respetar el Reglamento Interno Comunitario.
- e) Reparación integral de los daños ocasionados al ecosistema o al territorio conforme a lo establecido por la Asamblea General o por la Junta Directiva.
- f) Destrucción de infraestructura, construcción, realizada sin autorización en zonas boscosas de conservación, de manejo especial o de interés cultural o espiritual.
- g) Erradicación inmediata de especies exóticas o foráneas que hayan sido introducidas al territorio sin aval comunitario, con acompañamiento técnico y según protocolo ambiental para evitar impactos negativos.

Parágrafo 1. Las especies forestales consideradas de importancia ecológica, espiritual o cultural (como el nacedero, el aceituno, entre otras) no podrán ser taladas, ni intervenidas sin autorización expresa de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y la debida justificación ambiental y cultural.

ARTÍCULO 70. FAUNA SILVESTRE DE VALOR CULTURAL Y ECOLÓGICO

La fauna silvestre presente en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza será objeto de protección especial, particularmente aquellas especies que posean valor cultural (espiritual, alimenticio, medicinal, simbólico) y/o ecológico (como controladores biológicos, dispersores de semillas, reguladores de ecosistemas, bioindicadores).

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	--

Todo tipo de interacción, uso o aprovechamiento de fauna silvestre dentro del territorio colectivo será regulado por la Junta Directiva del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, en armonía con los principios de sostenibilidad, justicia ancestral y respeto por la biodiversidad.

ARTICULO 71. TIPOS DE CAZA PERMITIDOS

Se reconocen los siguientes tipos de caza como permitidos en el territorio colectivo, siempre bajo normas comunitarias y en respeto de los ciclos ecológicos:

- a) Caza por subsistencia: Permitida exclusivamente para el sustento alimenticio y proteínico de las familias del Consejo Comunitario, realizada de forma tradicional y sin generar impactos negativos en la población de las especies.
- b) Caza científica: Permitida únicamente con fines de investigación, previa autorización escrita por parte de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y con acompañamiento técnico, si aplica.

ARTICULO 72. SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SOBRE FAUNA

Las personas que incumplan las disposiciones sobre el aprovechamiento de la fauna silvestre serán sancionadas conforme a la gravedad de la falta, con una o varias de las siguientes medidas:

- a) Decomiso inmediato de los animales cazados o capturados.
- b) Realización de entre uno (1) y quince (15) días de trabajo comunitario, según la gravedad del caso.
- c) Firma de un acta de compromiso para no reincidir.
- d) Reparación de los daños ocasionados al ecosistema o la comunidad.
- e) Reforestación u otras labores compensatorias si se afecta indirectamente el hábitat.
- f) Devolución obligatoria de los animales vivos capturados, si es posible.
- g) En caso de reincidencia, suspensión temporal de derechos comunitarios, según evaluación del Comité de Ambiente y Territorio.

Parágrafo 1. La comunidad reconoce el valor espiritual, ecológico y cultural de la fauna silvestre, por lo cual su manejo se basa en el equilibrio entre las necesidades humanas y la conservación de los ecosistemas.

Parágrafo 2. Las especies en veda o en peligro de extinción no podrán ser cazadas ni capturadas.

ARTÍCULO 73. SUELOS AGRÍCOLAS Y ZONAS DE PRODUCCIÓN

Son aquellas áreas del territorio colectivo destinadas para que los pobladores del Consejo Comunitario desarrollen actividades productivas con fines económicos y de seguridad

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	 Proceso de Comunidades Negras 20 años 20 años de existencia 20 años de existencia
--	---	--

alimentaria, de forma sostenible, equitativa y en armonía con la naturaleza, en concordancia con la cosmovisión del Pueblo Negro y la normatividad vigente.

ARTICULO 74. PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA

Se reconoce como principio fundamental la participación activa y consciente de los moradores del Consejo Comunitario en los procesos de planificación, diseño, implementación y evaluación de los sistemas productivos en diferentes niveles, así como en la protección y fortalecimiento de los saberes e innovaciones tradicionales.

ARTICULO 75. PRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO SOSTENIBLE

El Consejo Comunitario promueve sistemas de producción limpia, agroecológica y de manejo sostenible, que no atenten contra la biodiversidad ni afecten negativamente la armonía ambiental y social del territorio.

ARTICULO 76. RECONOCIMIENTO DE SABERES E INNOVACIONES

Los componentes intangibles como los saberes ancestrales, las innovaciones comunitarias, las prácticas tradicionales de producción y los derechos de propiedad intelectual colectiva serán reconocidos, protegidos y fortalecidos tanto dentro del Consejo Comunitario como ante las instituciones estatales y privadas. El Consejo Comunitario velará por su salvaguarda ante tercero e instituciones externas.

ARTICULO 77. ACTIVIDADES PECUARIAS SOSTENIBLES

Las actividades pecuarias, tales como la zootecnia comunitaria, la cría de animales porcinos, aves de corral y otras especies permitidas, deberán desarrollarse bajo principios de sostenibilidad, sanidad, y respeto a las normas ambientales y culturales del Consejo.

ARTICULO 78. FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ANCESTRALES

El Consejo Comunitario promoverá, orientará y coordinará un programa integral de formación, capacitación e investigación comunitaria, enfocado en:

- a) La caracterización de sistemas productivos ancestrales (prácticas tradicionales de producción).
- b) El mejoramiento y rendimiento de las cosechas.
- c) La recuperación y conservación de semillas nativas.
- d) La protección de especies silvestres amenazadas.

ARTICULO 79. SEMILLAS NATIVAS Y TRADICIONALES

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

Los habitantes del Consejo deberán seleccionar cuidadosamente las semillas para la siembra, priorizando aquellas que sean propias del territorio, nativas o tradicionales, y desincentivando el uso de semillas mejoradas o transgénicas que puedan afectar el equilibrio del ecosistema o la soberanía alimentaria. Se desincentivará el uso de semillas modificadas genéticamente (transgénicas) o foráneas que pueden alterar la biodiversidad o la seguridad alimentaria.

ARTICULO 80. CICLOS PRODUCTIVOS

Se mantendrá la rotación de cultivos y la recuperación de los ciclos productivos, de acuerdo con las épocas y condiciones ecológicas del territorio, respetando los calendarios agrícolas ancestrales y las recomendaciones de los mayores sabedores.

ARTICULO 81. PROHIBICIONES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA

Se establecen las siguientes prohibiciones con el fin de proteger el equilibrio ambiental y la sana convivencia:

- a) Se prohíbe la introducción y expansión de monocultivos extensivos o de especies invasoras.
- b) Se prohíbe el uso de químicos sintéticos y agrotóxicos en las prácticas agrícolas y pecuarias.
- c) Se prohíben las prácticas que contribuyan al desequilibrio ambiental, la pérdida de biodiversidad o los conflictos comunitarios.

ARTICULO 82. POLÍTICAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE CULTURAL

Es deber del Consejo Comunitario establecer políticas coherentes con la diversidad cultural del Pueblo Negro, que apunten al desarrollo socioeconómico, político y ambiental del territorio, desde una visión propia basada en la cosmovisión étnica y el respeto por los derechos colectivos.

ARTICULO 83. MODELO DE DESARROLLO PROPIO

El desarrollo del Consejo Comunitario se construirá a partir de lo que la comunidad es, sabe, tiene, hace y quiere. Este modelo estará basado en el respeto a la autonomía, la identidad afrocolombiana y la planificación territorial comunitaria, bajo principios de sustentabilidad, justicia social y economía propia.

ARTICULO 84. PROPIEDAD SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Los únicos dueños y propietarios legítimos del patrimonio natural y de los recursos naturales existentes en la jurisdicción del Consejo Comunitario Nueva Esperanza son los pobladores

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

Negros, Afrocolombianos, conforme al reconocimiento legal del territorio colectivo y a las disposiciones de la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023.

ARTÍCULO 85. PLANTAS MEDICINALES Y PRODUCTOS NO MADERABLES DEL BOSQUE

Las plantas medicinales, fibras, frutos, resinas, hongos y otros productos no maderables del bosque presentes en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza hacen parte del patrimonio natural, cultural y espiritual del Pueblo Negro. Su recolección y uso deberán realizarse con moderación, responsabilidad y respeto por los ciclos naturales, los saberes ancestrales y los lugares sagrados o de valor simbólico.

Parágrafo 1. La recolección con fines comerciales deberá ser regulada por la Junta Directiva del Consejo Comunitario y estará condicionada a la implementación de las prácticas sostenibles que garanticen la conservación de la especie, la regeneración natural del bosque, y el respeto por los conocimientos tradicionales asociados a su uso.

ARTÍCULO 86. PRÁCTICAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza reconoce como válidas y prioritarias las prácticas tradicionales de producción agrícola, forestal y alimentarias propias del Pueblo Negro, tales como:

- a) Agricultura de pancoger: Basada en cultivos como maíz, yuca, plátano, ñame, y otras especies alimenticias tradicionales, cultivadas sin químicos, mediante técnicas de asociación, rotación y respeto por los ciclos naturales del suelo.
- b) Caza y pesca de subsistencia: Actividades de obtención de proteína animal desarrolladas de forma respetuosa con los ciclos reproductivos y los principios comunitarios de sostenibilidad y equidad.
- c) Recolección estacional de frutos silvestres y productos del bosque: Incluye la recolección de alimentos, semillas, raíces, cortezas y otros productos del entorno natural, siguiendo el conocimiento tradicional sobre su manejo y distribución justa.
- d) Uso de calendarios lunares, ecológicos y espirituales para la siembra: Práctica guiada por el conocimiento ancestral, la observación de la naturaleza y las orientaciones espirituales de las y los mayores sabedores, que permite armonizar la producción con los tiempos de la Tierra.
- e) Estrategia de “Conservar Usando”: La producción no es solo una actividad técnica o económica, sino un acto espiritual que establece relaciones de reciprocidad con los seres del territorio. Esta estrategia tradicional no solo garantiza la seguridad y soberanía alimentaria del Pueblo Negro, sino que también son mecanismos de resistencia, cuidado del entorno y fortalecimiento de la economía propia.

Parágrafo 1. Estas prácticas tradicionales de producción deberán ser protegidas, valoradas, enseñadas, documentadas y transmitidas a las nuevas generaciones a través

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

de procesos comunitarios de formación, escuelas de saber ancestral, y espacios de intercambio intergeneracional entre sabedores, jóvenes y niñez.

Parágrafo 2. Se prohíbe la sustitución forzada o reemplazo de las prácticas tradicionales por modelos de producción externa que contradigan los principios culturales, espirituales y ambientales del Pueblo Negro.

ARTÍCULO 87. DEL APROVECHAMIENTO MINERO

El aprovechamiento de recursos minerales dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza estará sujeto a la normatividad especial aplicable a los pueblos étnicos, especialmente toda actividad minera deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1396 de 2023, y deberá respetar los principios de autonomía, integridad cultural, sostenibilidad ambiental y consulta previa, libre e informada.

Toda actividad minera deberá ser evaluada y estar sujeta a evaluación por la Asamblea General del Consejo Comunitario, en coordinación con la Junta Directiva, el Comité de Ambiente y Territorio, y los sabedores territoriales, garantizando un análisis profundo sobre los impactos sociales, culturales, espirituales, económicos y ecológicos.

Parágrafo 1. Solo podrán ser consideradas aquellas actividades mineras tradicionales o de pequeña escala, realizadas por miembros del Consejo, y que no generen afectación ambiental, ni social.

Parágrafo 2. Las actividades de terceros deberán ser sometidas a procesos de consulta previa, libre e informada conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos colectivos del Pueblo Negro. Contar con procesos previos de socialización y evaluación de impactos ambientales, sociales y culturales, y consentimiento comunitario expreso, teniendo como prioridad la protección del territorio y la protección de sus derechos colectivos.

ARTÍCULO 88. ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO Y USO RESTRINGIDO

Todo el territorio colectivo se declara un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro, reconociendo su valor ancestral, ecológico, cultural y espiritual. Esta área se zonifica de acuerdo con los usos tradicionales, los sistemas de conocimiento propio y las prácticas sostenibles que el Pueblo Negro ha desarrollado para la protección de la vida y del entorno.

La zonificación interna de este territorio se organiza en:

1. Áreas de Conservación con Manejo Especial: zonas de alta sensibilidad ambiental, como nacederos, ciénagas, humedales, quebradas, suelos frágiles y zonas

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

degradadas. Estas áreas tendrán un uso restringido o vedado para asegurar su restauración y equilibrio ecológico.

2. Áreas de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales: zonas que ofrecen servicios ecosistémicos vitales como sombra, agua, polinización, aire limpio y plantas medicinales. Se permite un uso sostenible sin comprometer la integridad del ecosistema.
3. Áreas de Conservación con Interés Étnico-Cultural: lugares sagrados o con valor espiritual, histórico y cultural para el Pueblo Negro, que deben mantenerse para preservar la memoria colectiva, el arraigo territorial y el ejercicio del ser.
4. Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria: espacios donde la conservación se articula con infraestructuras comunitarias necesarias para la vida organizativa, educativa y cultural del Pueblo Negro, bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
5. Áreas de Conservación Productiva: zonas destinadas a la producción agroecológica y sostenible con base en el conocimiento ancestral, orientadas a garantizar la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía propia, sin afectar los bienes naturales.

Parágrafo 1. La declaratoria de un área de conservación comunitaria será el resultado de un proceso que integre análisis técnico, consulta comunitaria y acuerdo colectivo, respetando los principios de autodeterminación del Pueblo Negro. Esta declaratoria podrá estar orientada a prevenir conflictos de uso del suelo, asegurar la conectividad ecológica del territorio y proteger zonas de especial importancia hídrica, biológica o cultural.

Este proceso deberá desarrollarse en concordancia con lo establecido en el Decreto 1384 de 2024, Capítulo IV, el cual regula las áreas protegidas declaradas por Comunidades Negras, y garantiza el reconocimiento legal, el manejo autónomo y el respeto por los derechos colectivos sobre el territorio.

ARTÍCULO 89. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA Y RECONOCIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA

El Consejo Comunitario, mediante decisión de su máxima instancia y con el apoyo de su Comité de Ambiente y Territorio, podrá formalizar ante la Autoridad Ambiental competente la declaratoria del territorio colectivo como Área de Conservación Comunitaria, conforme a lo establecido en el Capítulo 4 del Decreto 1384 de 2023.

Para ello deberá presentar:

- a) El acuerdo interno del Consejo Comunitario que declare el área.
- b) La zonificación propuesta con su respectivo plano.
- c) Diagnóstico ambiental, social y cultural del territorio.
- d) Sistema de normas internas sobre uso, acceso, monitoreo y manejo.
- e) Estrategia de seguimiento y evaluación.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	 20 años de proceso de comunidades negras
--	--	--

ARTÍCULO 90. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Consejo Comunitario elaborará y actualizará periódicamente un Plan de Manejo Ambiental Propio, que defina las acciones de conservación, restauración, uso sostenible y educación ambiental. Este plan será construido participativamente con la comunidad y deberá reflejar los usos y costumbres del Pueblo Negro, los conocimientos ancestrales, y los principios de sostenibilidad y autonomía territorial.

ARTICULO 91. UBICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO

Las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro se identificarán y zonificarán dentro del territorio colectivo, con especial atención a sectores que presentan recarga hídrica, conservación de biodiversidad, alto valor espiritual, cultural o sensibilidad ambiental.

Cada una de estas áreas deberá estar:

- a) Claramente delimitada de acuerdo con criterios técnico-comunitarios.
- b) Registrada y documentada en los instrumentos internos del Consejo Comunitario.
- c) Reconocida colectivamente mediante procesos participativos de validación, respetando el conocimiento ancestral y los usos tradicionales del Pueblo Negro.
- d) La ubicación y el manejo de estas áreas estarán guiados por el principio de corresponsabilidad comunitaria, garantizando su protección a largo plazo.

Las funciones principales de estas áreas serán:

- a) Banco genético: Espacio para la recuperación y propagación de especies de flora y fauna que se encuentran en riesgo de extinción en el territorio.
- b) Refugio de vida silvestre: Hábitat natural protegido para la fauna silvestre, permitiendo su permanencia y reproducción en condiciones seguras.
- c) Protección de fuentes hídricas: Salvaguarda de quebradas, nacimientos, humedales y demás cuerpos de agua dulce presentes en el territorio.
- d) Producción de agua y oxígeno: Mantenimiento de los ciclos ecológicos necesarios para la generación de servicios ecosistémicos vitales.
- e) Investigación comunitaria y científica: Espacios donde se podrán desarrollar estudios y procesos de monitoreo participativo o científico, concertados previamente con el Consejo Comunitario, que contribuyan al manejo sostenible del territorio.

ARTICULO 92. RESTRICCIONES Y USOS PROHIBIDOS EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO.

En coherencia con el principio de “Conservar usando”, el Consejo Comunitario Nueva Esperanza reconoce que las prácticas tradicionales de uso y manejo del territorio —como

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

la agricultura de pancoger, la recolección de frutos, la caza y la pesca de subsistencia— han sido formas de conservación ancestral, por tanto, no son consideradas una amenaza para el ambiente siempre que se realicen de manera respetuosa, planificada y en equilibrio con los ciclos ecológicos.

Sin embargo, para garantizar la protección efectiva de las áreas de conservación comunitaria, se establecen las siguientes restricciones específicas para evitar impactos negativos:

- a) Se prohíbe la realización de actividades económicas de carácter extractivo, intensivo o comercial que pongan en riesgo la integridad del ecosistema.
- b) Se prohíbe el aprovechamiento indiscriminado o masivo de la vegetación, así como la caza o recolección de fauna y flora sin criterios de sostenibilidad.
- c) Se prohíben actividades agropecuarias, agrícolas o forestales mecanizadas, extensivas o que impliquen el uso de insumos químicos o tecnologías que alteren significativamente el entorno.
- d) Se prohíbe la construcción de asentamientos humanos, instalaciones permanentes, obras civiles o centros agroindustriales dentro de las zonas designadas como áreas de conservación comunitarias.

Parágrafo 1. Las prácticas tradicionales de uso, producción y subsistencia del Pueblo Negro —cuando son realizadas conforme a las normas internas del Consejo Comunitario y los ciclos naturales— no serán consideradas una amenaza para la conservación, sino una expresión del manejo ancestral del territorio.

Parágrafo 2. El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una falta grave y será sancionado conforme a lo establecido en este reglamento, priorizando la restauración del daño ambiental y la reincorporación del infractor a las prácticas armónicas con la naturaleza.

ARTÍCULO 93. DE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS

Para los conflictos relacionados con el uso del territorio y los recursos naturales, en el ámbito del Consejo Comunitario se establece como figura principal de resolución, mediación y conciliación comunitaria, basada en los principios de la justicia ancestral afrocolombiana y el respeto a la armonía territorial.

Se instituye como autoridad natural de resolución al Comité de Ambiente y Territorio, conformado por mayores sabedores y mayores sabedoras representantes de la Junta del Consejo Comunitario y personas con autoridad moral designadas por la Asamblea General. Este Comité actuará de manera autónoma, ética y en coherencia con las normas internas del Consejo y los usos y costumbres propios del Pueblo Negro.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	--	---

Parágrafo 1. El Comité tendrá la función de actuar como mediador, promover el diálogo, recoger los hechos, escuchar a las partes involucradas y proponer salidas justas y restaurativas en el marco de la justicia ancestral.

Parágrafo 2. En caso de no llegarse a un acuerdo en el Comité, se convocará a una Asamblea General extraordinaria para definir la ruta de resolución con el acompañamiento de instancias externas si fuera necesario.

Parágrafo 3. Toda resolución adoptada por el Comité o la Asamblea General deberá quedar registrada mediante acta firmada por las partes, como manifestación del principio de justicia restaurativa y del compromiso con la convivencia, la paz territorial y el respeto por el territorio colectivo.

ARTÍCULO 94. SANCIONES GENERALES DE LAS NORMAS AMBIENTALES

Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en este capítulo sobre el uso, manejo, protección y aprovechamiento de los recursos naturales y del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza estarán sujetas a las siguientes sanciones, las cuales se aplicarán de forma progresiva, proporcional y restaurativa, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la reincidencia y el daño causado.

- a) Amonestación verbal o escrita. Se aplicará en casos de infracción leve o por desconocimiento, acompañada de una orientación sobre las normas del reglamento.
- b) Trabajo comunitario. El infractor deberá realizar entre 1 y 5 jornadas de trabajo comunitario, en actividades de recuperación ambiental, reforestación, limpieza de fuentes hídricas o apoyo a los mayores, según el tipo de falta.
- c) Multa comunitaria. En caso de daños de mediana gravedad, podrá imponerse una multa cuyo monto será definido por la Junta Directiva del Consejo Comunitario, y se destinará a un fondo ambiental comunitario.
- d) Decomiso. Se procederá al decomiso inmediato de productos obtenidos de manera ilegal, incluyendo fauna, flora, madera, alimentos o animales capturados en áreas restringidas.
- e) Reforestación o restauración del daño. La persona infractora deberá restaurar el área afectada, sembrando especies nativas o implementando acciones de recuperación del ecosistema, bajo la orientación del Comité de Ambiente y Territorio.
- f) Firma de compromiso. Se podrá exigir la firma de un acta de compromiso para no reincidir, con seguimiento comunitario.
- g) Suspensión de derechos comunitarios. En casos graves o de reincidencia, se podrá suspender temporalmente el derecho de participar en decisiones, acceder a beneficios comunitarios o usar zonas de producción o conservación.
- h) Expulsión del territorio. Solo en casos de daño grave, intencional y reiterado, que atente contra la vida del territorio o sus habitantes, se aplicará la expulsión del infractor del territorio colectivo, con la debida consulta en Asamblea General.

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

Las sanciones serán determinadas por la Junta Directiva en coordinación con el Comité de Ambiente y Territorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a) Naturaleza y gravedad de la infracción.
- b) Daño ambiental, social o cultural causado.
- c) Intención o dolo.
- d) Reincidencia.
- e) Colaboración con la reparación del daño.
- f) Disposición a reincorporarse al cumplimiento comunitario.

Parágrafo 1. Las sanciones buscarán principalmente restablecer el equilibrio perdido y reintegrar al infractor a la comunidad mediante procesos de sensibilización, reparación y acompañamiento. Se prioriza el diálogo, la reflexión colectiva y el aprendizaje.

Parágrafo 2. Cuando se requiera, el caso podrá ser elevado a la Asamblea General o articulado con autoridades ambientales externas, sin renunciar al principio de autonomía y justicia ancestral del Pueblo Negro.

CAPÍTULO 10 DEL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

ARTÍCULO 95. ETNOEDUCACIÓN

Según el artículo 34 de la Ley 70 de 1993, la educación en los territorios colectivos debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida Socio Cultural en las comunidades Afrocolombianas. La Etnoeducación como proceso de aprendizaje. Parte de los elementos constitutivos de la identidad con el propósito de formar a hombres y mujeres negros enfocados en el conocimiento cultural, que los conduzca al fortalecimiento social y organizativo para la construcción del Etnodesarrollo.

Parágrafo 1: PROCESOS DE CAPACITACIÓN. Se implementarán proceso de capacitación a todos los pobladores del Consejo Comunitario, relación con las formas y estilos de vida de los Afrocolombianos y se concertará con las instituciones del orden local, departamental y nacional sobre la aplicación del modelo de educación, que se debe impartir en las escuelas y colegios que están dentro de la jurisdicción del Consejo Comunitario.

Parágrafo 2. Concertar con las autoridades educativas de nivel Nacional, departamental, municipal y el consejo Comunitario los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje en los territorios Colectivos, como la valoración y el desempeño de los docentes.

ARTÍCULO 96. DERECHOS HUMANOS

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

Están ligados al territorio colectivo como espacio vital de desarrollo de la vida de los habitantes dl consejo comunitario, como un conjunto específico de derechos que pertenecen a todos los moradores y es considerado como un derecho fundamental básico como prerequisite y fundamentado en el ejercicio de los otros derechos fundamentales para el ejercicio de la vida digna.

Parágrafo 1. La protección de estos derechos humanos, comprenden aquellos valores que han sido tradicionalmente objeto de tutela por otros principios o grupos normativos como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que protegen la vida humana como un bien sagrado de la vida física de las personas y en nuestro caso de la defensa de la vida de los afrocolombianos reconocidos con derechos colectivos y del medio ambiente.

ARTÍCULO 97. DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCION EN LAS FAMILIAS

El Consejo se compromete con la distribución equitativa y justa de los recursos físico, económicos que disponga la población, priorizando a las familias y aquellos integrantes de la comunidad que vivan con mayores vulnerabilidades. Se tendrá en cuenta a la población de adultos mayores, mujeres cabeza de hogar y población con discapacidad como prioridad al acceso de estas.

ARTÍCULO 98. DE LAS EMPRESAS FORÁNEAS

Toda organización o empresa, o multinacional ajena en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, interesada en el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio deberá cumplir con los siguientes requisitos según la ley y también según Reglamento Interno del Consejo Comunitario.

- a. Las empresas y/o multinacionales deben de tener en cuenta el consentimiento libre previo e informado para su entrada al territorio.
- b. Permitir la participación laboral con la comunidad del personal que se requiera, para el cumplimiento de sus actividades o ejercicio económico o sociales, si está dentro de nuestra capacidad técnica.
- c. La participación del Consejo Comunitario en las utilidades producto del ejercicio económico de la empresa
- d. Cumplir con el arancel o impuesto territorial que el Consejo Comunitario le defina, de acuerdo con el tipo de actividad que esta desarrolle en el territorio.
- e. Las empresas deberán de realizar o apoyar los eventos culturales o sociales que se adelanten en el Consejo Comunitario.
- f. Toda empresa que tenga como sesión la explotación de los recursos naturales en alta escala, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, estudios sísmicos o de alguna índole que tenga que ver con las dinámicas del territorio, deberá realizar el proceso de la consulta previa.

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
--	---	---

- g. Los turnos de trabajo serán rotados según listados que maneja la junta del Consejo Comunitario, los cuales están organizados por veredas.

ARTÍCULO 99. TURNOS Y JORNADAS DE TRABAJO

Todo miembro del Consejo Comunitario se le dará su turno de trabajo si hay oportunidad laboral en desarrollo en el territorio del Consejo Comunitario, para tal actividad los socios deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a. ser nativo del Consejo Comunitario
- b. Ser apto para la actividad que se requiera.

ARTÍCULO 100. SITUACIONES DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

El Consejo Comunitario establecerá acciones de protección y cuidado para las niñas, jóvenes y mujeres que permitan generar vidas libres de violencias, se reafirma el principio de dignidad aplicación de que toda vida importa. Además, se deben establecer acciones para la atención de delitos de sangre hacia mujeres Niños hombres y población en general frente a las violaciones. El Consejo establecerá una ruta de atención de casos de restablecimiento de derechos para niños a quienes se les vulneren sus derechos.

El Consejo Comunitario creará estrategias de protección a la salud mental de los integrantes de este y con acompañamiento espiritual para su ejecución y recuperación de prácticas ancestrales de sanidad.

ARTÍCULO 101. INCLUSIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Es prioridad del Consejo Contribuir al desarrollo de la personalidad y aportar para una vida digna a las personas que habiten el territorio y estén en condición de discapacidad. Se deben generar acciones de sensibilización a los miembros de la comunidad para que no se generen acciones de discriminación y se fomentará la generación de condiciones para el bienestar y autonomía de esta población.

ARTÍCULO 102. COMUNIDAD LGBTIQ+

El Consejo Comunitario Nueva Esperanza, como garante de derechos y autoridad territorial se compromete a generar procesos de sensibilización y protección de las diferentes identidades de género que se desarrollen dentro del territorio. Se garantizará el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de todas las personas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, promoviendo una convivencia armoniosa y plural

	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

CAPÍTULO 11. DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 103. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo de las diferentes actividades que se desarrollen dentro del Consejo Comunitario se realizarán a partir de aportaciones voluntarias, proyectos, donaciones, entre otras fuentes legales de financiamiento. La Junta Directiva gestionará y administrará los recursos conforme a los principios de equidad, pertinencia y transparencia.

ARTÍCULO 104. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Para garantizar la confianza y las buenas prácticas a partir del ejercicio de gobernanza ejercido por la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, se establece que el manejo de los recursos económico y en especie, se deben manejar de forma abierta en libros contables o software. Se deben realizar asambleas informativas cada 6 meses y de ser necesario convocar reuniones extraordinarias para la toma de decisiones con relación a los recursos y proyectos. De igual forma, la Junta de Gobierno, debe tener la papelería del Consejo organizada en un lugar de acceso a los integrantes de este.

ARTÍCULO 105. SOCIALIZACIÓN

La Junta de Gobierno en cabeza del Representante Legal, se encargará de la socialización del Reglamento Interno con los entes locales, gubernamentales y nacionales, como instrumento de consulta y referencia para el relacionamiento comunitario.

ARTÍCULO 106. VIGENCIA

El presente Reglamento interno del Consejo Comunitario Nueva Esperanza entra en vigor a partir de la fecha (mes 09, día 17, año 2025) de su aprobación en Asamblea General, y su aplicación será de carácter inmediato, para ser cumplido dentro del territorio colectivo.

ARTÍCULO 107. RATIFICACIÓN

Para la ratificación del Reglamento Interno y sus modificaciones, es obligatorio su aprobación mediante la asamblea del Consejo Comunitario y la firma del Representante Legal, anexando el acta y listado de los y las Participantes.

ARTÍCULO 108. APROBACIÓN

 CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA 2025	
---	---	---

A partir de la decisión tomada en consenso en la asamblea del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nueva Esperanza del municipio de Piamonte, Cauca sea aprueba el presente Reglamento Interno

En constancia de la aprobación de este reglamento a continuación firma el/la representante legal, en pleno ejercicio de sus facultades legales.

Publíquese y cúmplase.

Heivar Angulo Castillo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HEIVAR JAVIER ANGULO
C.C: 1.083.880.813